

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1750-2026/PS2**

DENUNCIANTE : LEZICK ANDRE HASSINGER RAMOS
(EL SEÑOR HASSINGER)

DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
MÉTODOS COMERCIALES COERCITIVOS
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
IDONEIDAD
ATENCIÓN DE RECLAMOS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 19 de junio de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de marzo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente seis (6) operaciones en la cuenta de ahorros N° 193-*****-0-37 del denunciante, las cuales no reconoce, pues: (i) fue víctima de robo, (ii) no bloqueo su banca móvil y tarjeta pese a que las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales pues el importe total de cada una constituyo el uso de todos los fondos de la cuenta, (iii) terceras personas realizaron modificaciones en su tarjeta de débito para proceder a realizar las operaciones, pues habilitaron la opción de compras en línea y al extranjero y cambiaron la clave de su tarjeta:

Fecha	Detalle	Importe S/
01/02/2026	PLIN -CESAR ENRIQUE (OP. 508870)	200.00
01/02/2026	RETIRO DE EFECTIVO EN CAJERO	2 800,00
01/02/2026	TRANSF. BCO SCOTIAB (O. 2600614)	1 722,55
01/02/2026	PAGO DE SERVICIOS (SAFETYPAY)	3 890.00
01/02/2026	TRANSF.BCOCAJA CM (OP. 2775264)	2 504,80

- (ii) los artículos 1° literal c) y 56.1° literal b) del Código, en tanto atribuyó indebidamente un préstamo al denunciante por el importe de S/ 2 500,00, el cual no reconoce pues no solicitó ningún préstamo con el denunciado;
- (iii) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada los siguientes reclamos:

Fecha	Reclamo	Detalle
-------	---------	---------



05/02/2026	C50075290	No se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 10 de febrero del 2026 pues omitió señalar la generación de alertas de fraude previas a la autorización del consumo.
S/F	TRA00321208	No se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 23 de febrero del 2026 pues validó las operaciones que no correspondían a su comportamiento habitual de consumo.
05/02/2026	C50101345	No se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 20 de febrero del 2026 en tanto calificó como correctas las operaciones en un contexto de vulneración de alertas.
23/02/2026	C50747265	No se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 9 de marzo del 2026 en tanto trasladó la responsabilidad al usuario pese a la inacción del Banco ante sus alertas.

2. El 30 de marzo de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos y manifestó lo siguiente:

- (i) Alegó la improcedencia de la denuncia, en tanto el señor Hassinger no acreditó que ostenta la calidad de consumidor final;
- (ii) formuló su allanamiento a la imputación de cargos formulada en su contra, respecto a la infracción detallada en el numeral 1. (i), (ii), y de la atención inadecuada de los reclamos N° C50075290, N° TRA00321208, C50747265 de la presente resolución, por lo que solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y la exoneración del pago de costos;
- (iii) el señor Hassinger con fecha 5 de febrero de 2026 presentó la Hoja de Reclamación N° C50101345 en la que solicitó que se le remita una constancia de movimientos con los datos como nombre y número de cuenta de los beneficiarios, por lo que el 20 de febrero de 2026 emitió la respuesta en la que brindó lo solicitado que fue constancia de movimiento de operaciones, y, respecto al pedido del número de cuenta de los beneficiarios de las operaciones, procedió a explicarle que no se puede brindar esa información al encontrarse protegido por la Ley de Protección de datos personales.

3. El 28 de abril de 2026, el Banco amplió sus descargos e indicó que:

- (i) Se desistió de su allanamiento formulado respecto a la atención inadecuada de los reclamos N° C50075290, N° TRA00321208, C50747265;
- (ii) respecto al reclamo N° C50075290, se imputó que el denunciante no se encuentra conforme con la respuesta brindada en tanto se omitió señalar la generación de alertas de fraude previas a la autorización del consumo; sin embargo, ello no es lo que el denunciante consignó en dicho reclamo; por lo que se desiste de su allanamiento formulado;
- (iii) respecto al reclamo N° TRA00321208, se imputó que el denunciante no se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 23 de febrero del 2026 pues validó las operaciones que no correspondían a su comportamiento habitual de consumo; sin embargo, ello no es lo que el denunciante consignó en dicho reclamo; por lo que se desiste de su allanamiento formulado;
- (iv) respecto al reclamo N° C50101345, se imputó que el denunciante no se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 20 de febrero



de 2026 en tanto calificó como correctas las operaciones en un contexto de vulneración de alertas; sin embargo, ello no es lo que el denunciante consignó en dicho reclamo;

- (v) respecto al reclamo N° C50747265, se imputó que el denunciante no se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 9 de marzo del 2026 en tanto trasladó la responsabilidad al usuario pese a la inacción del Banco ante sus alertas; sin embargo, ello no es lo que el denunciante consignó en dicho reclamo; por lo que se desiste de su allanamiento formulado.
4. El 29 de abril de 2026, el Banco presentó un escrito y ratificó la validez del desistimiento del allanamiento formulado a través de su escrito de descargos.
5. Por Resolución N° 4 del 8 de mayo de 2026, este OPS declaró la nulidad parcial del extremo de la Resolución N° 1 referido al débito de las operaciones no reconocidas; y, en consecuencia, amplió e imputó cargos contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en:
- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, en tanto habría debitado indebidamente cuatro (4) operaciones en la cuenta de ahorros N° 193-*****-0-37, del denunciante las cuales no reconoce, pues: (i) fue víctima de robo, (ii) no bloqueo su banca móvil y tarjeta pese a que las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales pues el importe total de cada una constituyó el uso de todos los fondos de la cuenta, (iii) terceras personas realizaron modificaciones en su tarjeta de débito para proceder a realizar las operaciones, pues habilitaron la opción de compras en línea y al extranjero y cambiaron la clave de su tarjeta:

Fecha	Detalle	Importe S/
01/02/2026	PLIN -CESAR ENRIQUE (OP. 508870)	200,00
01/02/2026	RETIRO DE EFECTIVO EN CAJERO	2 800,00
01/02/2026	TRANSF. BCO SCOTIAB (O. 2600614)	1 722,55
01/02/2026	TRANSF. BCOCAJA CM (OP. 2775264)	2 504,80

- (ii) los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, en tanto habría debitado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito 377-****-4065 del denunciante, la cual no reconoce, pues: (i) fue víctima de robo, (ii) no bloqueo su banca móvil y tarjeta pese a que las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales pues el importe total de cada una constituyó el uso de todos los fondos de la cuenta, (iii) terceras personas realizaron modificaciones en su tarjeta de débito para proceder a realizar las operaciones, pues habilitaron la opción de compras en línea y al extranjero y cambiaron la clave de su tarjeta:

Fecha	Detalle	Importe S/
01/02/2026	PAGO DE SERVICIOS (SAFETYPAY)	3 890,00

6. El 15 de mayo de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos y formuló su allanamiento a la imputación de cargos formulada en su contra.
7. En la misma fecha el señor Hassinger cumplió con atender el requerimiento formulado en la Resolución N° 4.



8. El 26 de mayo de 2026, el Banco presentó un escrito y ratificó la validez del allanamiento formulado a través de su escrito de descargos.
9. El 9 de junio de 2026, el Banco presentó sus descargos e indicó que:
- (i) Se desistió de su allanamiento formulado respecto a las operaciones por los importes de S/ 2 800,00; S/ 1 722,25; S/ 2 504,80; y, S/ 3 890,00; y a la atribución de un préstamo por el importe de S/ 2 500,00;
 - (ii) respecto a la operación por el importe de S/ 2 800,00, fue realizada con el empleo físico de la Tarjeta Credimás N° 4557-****-3623, con la lectura chip de seguridad y el ingreso de la clave secreta de 4 dígitos;
 - (iii) respecto a las operaciones por los importes de S/ 1 722,55 y S/ 2 504,80; se realizaron a través de la Banca Móvil a la cual se encontraba afiliada el denunciante, cumpliéndose con el procedimiento establecido para ello;
 - (iv) la afiliación a la Banca Móvil se realizó el día 4 de febrero de 2025; mientras que, al Token Digital, el 13 de febrero de 2025; es decir, con anterioridad a la realización de las operaciones;
 - (v) toda operación efectuada a través de Banca Móvil con el empleo de las respectivas claves se reputa ineludiblemente efectuada, reconocida y aceptada por el cliente, y contabilizada en la fecha en que se realice, aun cuando su empleo fuera realizado por terceros;
 - (vi) sobre la atribución del crédito ascendente a S/ 2 500,00, se efectuó de manera correcta, utilizando la Tarjeta Credimás Negocios del denunciante y el ingreso de la Clave Internet de seis (6) dígitos, elementos que son de conocimiento exclusivo del titular;
 - (vii) respecto de la operación por la suma de S/ 3 890,00, esta fue realizada a través de la plataforma SafetyPay, la cual permite efectuar pagos de servicios mediante códigos generados por los propios usuarios, dichas operaciones son previamente autorizadas por la plataforma, luego de la correspondiente validación de identidad del usuario, requisito que en el presente caso fue debidamente cumplido;
 - (viii) la clave Token sí cumple con el requisito del Reglamento de Ciberseguridad sobre el uso de un mecanismo de protección de ataque de hombre en el medio; y,
 - (ix) cumplió con notificar al denunciante con las operaciones realizadas.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

10. Determinar si corresponde:
- (i) Enmendar el vicio no transcendente incurrido en la Resolución N° 1, referido a las imputaciones de atención inadecuada de reclamos;
 - (i) aceptar el allanamiento formulado por el Banco referido al débito indebido del importe de S/ 200,00;
 - (ii) aceptar el desistimiento del allanamiento parcial formulado por el Banco;



- (iii) determinar la norma aplicable;
- (iv) declarar responsable al Banco por atribuir indebidamente un crédito al denunciante;
- (v) declarar responsable al Banco por debitar indebidamente tres (3) operaciones en la cuenta de ahorros del denunciante;
- (vi) declarar responsable al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito del denunciante;
- (vii) declarar responsable al Banco por atender inadecuadamente los reclamos presentados por el denunciante; y,
- (viii) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS

III.1. Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1, referido a las imputaciones por la atención inadecuada de reclamos

11. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación¹.
12. En el presente caso, se imputó cargos contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en el artículo 88.1 del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada los reclamos C50075290, TRA00321208, C50101345, C50747265.
13. De la revisión de lo resuelto en la Resolución N° 1, se ha verificado un error, en tanto se imputó de manera unificada las presuntas infracciones cometidas por el Banco, cuando lo correcto era imputar los reclamos de manera separada, en tanto la denuncia comprende infracciones que recaen sobre reclamos distintos.
14. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa del Banco, toda vez que fue correctamente emplazado en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia y sus anexos, en los que constaba la identificación de cada reclamo denunciado. Asimismo, con independencia de su unicidad, la imputación de cargos precisó cada uno de los reclamos y los cuestionamientos adicionales para cada uno de estos, por lo que el Banco tuvo toda la información disponible para el ejercicio de su derecho de defensa, conforme lo realizó el 30 de marzo y 28 de abril de 2026.

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)



15. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1, en los siguientes términos:

DONDE DICE:

“(iii) el artículo 88.1°² del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido de manera inadecuada los siguientes reclamos:

Fecha	Reclamo	Detalle
05/02/2026	C50075290	No se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 10 de febrero del 2026 pues omitió señalar la generación de alertas de fraude previas a la autorización del consumo.
S/F	TRA00321208	No se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 23 de febrero del 2026 pues validó las operaciones que no correspondían a su comportamiento habitual de consumo.
05/02/2026	C50101345	No se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 20 de febrero del 2026 en tanto calificó como correctas las operaciones en un contexto de vulneración de alertas.
23/02/2026	C50747265	No se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 9 de marzo del 2026 en tanto trasladó la responsabilidad al usuario pese a la inacción del Banco ante sus alertas.

(...)”

DEBE DECIR:

- “(iii) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada el reclamo C50075290, pues: no se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 10 de febrero del 2026 pues omitió señalar la generación de alertas de fraude previas a la autorización del consumo;
- (vi) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada el reclamo TRA00321208, en tanto: pues: no se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 23 de febrero del 2026 pues validó las operaciones que no correspondían a su comportamiento habitual de consumo;
- (vii) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada el reclamo C50101345, en tanto: pues: no se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 20 de febrero del 2026 en tanto calificó como correctas las operaciones en un contexto de vulneración de alertas;
- (viii) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada el reclamo C50747265, en tanto: pues: no se encuentra conforme con la respuesta brindada mediante carta del 9 de marzo del 2026 en tanto trasladó la responsabilidad al usuario pese a la inacción del Banco ante sus alertas;
- (...)”

III.2. Sobre el allanamiento del Banco

16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil -aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos-, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia³.
17. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad. Si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de

² LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 88.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la normativa correspondiente, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.(...)

³ CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

los descargos, la autoridad podrá imponerle una amonestación y exonerarlo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas⁴.

18. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco por debitar indebidamente una (1) operación de la cuenta de ahorros N° 193-*****-0-37 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado por los motivos expuesto en el punto 1 (i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
01/02/2026	PLIN -CESAR ENRIQUE (OP. 508870)	200,00

III.3. Sobre el desistimiento del allanamiento

19. El Código Procesal Civil⁵ expone que es posible desistirse de un acto procesal, siempre y cuando, sea antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto; advirtiendo que el desistimiento de algún acto sea medio impugnatorio, medio de defensa u otro, deja sin efecto la situación favorable a su titular. Esto se condice con lo dispuesto en el artículo 190° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG)⁶, en la que se indica que el desistimiento de algún acto efectuado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos.
20. En el presente caso, el Banco, mediante escrito del 9 de junio de 2026, formuló su desistimiento parcial al allanamiento presentado el 30 de marzo y 15 de mayo de 2026, y procedió con la presentación de sus argumentos de defensa.
21. Al respecto, corresponde señalar que el Banco se desistió de su allanamiento cuando aún no había un pronunciamiento por parte de este Órgano Resolutivo respecto de dicho acto, por lo que se cumplió con lo establecido en el artículo 201° del TUO de la LPAG,

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

⁵ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 340.- Clases de desistimiento

El desistimiento puede ser:

1.- Del proceso o de algún acto procesal; y

2.- De la pretensión.

Artículo 342.- Oportunidad

(...) El desistimiento del proceso o del acto procesal se interpone antes que la situación procesal que se renuncia haya producido efecto.

Artículo 343.- Desistimiento del proceso o del acto procesal (...)

El desistimiento de algún acto procesal, sea medio impugnatorio, medio de defensa u otro, deja sin efecto la situación procesal favorable a su titular. Si el desistimiento es de un medio impugnatorio, su efecto es dejar firme el acto impugnado, salvo que se hubiera interpuesto adhesión.

⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444- LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 190.- Desistimiento de actos y recursos administrativos

190.1. El desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos.

190.2. Puede desistirse de un recurso administrativo antes de que se notifique la resolución final en la instancia, determinando que la resolución impugnada quede firme, salvo que otros administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto para quien lo formuló.



pues se presentó antes de que dicha figura jurídica surta efectos, es decir antes de que se declare la responsabilidad de la entidad financiera en virtud del allanamiento y se proceda aplicar las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 112° del Código.

22. Siendo así, este Despacho no podría desconocer la presentación del desistimiento parcial del allanamiento formulado por el Banco, pues de hacerlo vulneraría el Principio del Debido Procedimiento y Legalidad; razón por la cual corresponde desestimar lo señalado por la denunciante en este extremo.
23. Por todas estas consideraciones, corresponde tomar en consideración el desistimiento parcial del allanamiento presentado por el Banco, por lo que se evaluará su responsabilidad respecto a las imputaciones efectuadas en la Resolución N° 1 y 4, a excepción de la operación por el importe de S/ 200,00, respecto de la cual sí mantuvo su allanamiento.

III.4. Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

24. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
25. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
26. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
27. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.



28. En reciente jurisprudencia⁷, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
29. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.

24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información

(...)”

30. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
31. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
32. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*⁸ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
33. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con Tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
34. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de las operaciones corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del

⁷ Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

⁸ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.



Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.

35. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
36. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, estas corresponden a consumos en comercios electrónicos.
37. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso las operaciones denunciadas consisten en la contratación de un préstamo, transferencias y pago de servicios autorizadas desde la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fueron o no debidamente autorizadas se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad. Asimismo, se aprecia que uno de los consumo no reconocidos consiste en un retiro efectivo por cajero automático por lo que dicho extremo de la denuncia será analizado bajo lo establecido en el Reglamento de Tarjetas.

III.5. Sobre la atribución indebida del préstamo

38. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁹. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos¹⁰.
39. El artículo 56° del Código establece la protección de todo consumidor frente a los métodos comerciales coercitivos y el literal b) del referido artículo establece que el proveedor no podrá obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. En ningún caso puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa.

⁹ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. (...)



40. En ese sentido, el artículo 49.1° del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado por Resolución SBS N° 3274-2017 (en adelante, el Reglamento de Conducta de Mercado), establece que, en la contratación de productos y servicios financieros, las empresas del sistema financiero deben verificar la identidad del cliente y dejar constancia de la aceptación del contrato, para lo cual se debe emplear un factor de autenticación, tales como: dispositivos físicos o virtuales en posesión del cliente, su firma manuscrita, huella digital, clave de identificación, firma o certificado digital, medios biométricos, entre otros¹¹.
41. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹², establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere de la generación de un código de autenticación para ser utilizado por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
42. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
43. El señor Hassinger denunció al Banco en tanto le atribuyó indebidamente un préstamo por el importe de S/ 2 500,00, el cual no reconoce, pues no solicitó ningún préstamo con el denunciado.
44. En sus descargos, el Banco señaló que la contratación del préstamo se realizó válidamente a través de la Banca Móvil del señor Hassinger, mediante el ingreso correcto al canal virtual con conocimiento del número de DNI, clave secreta de acceso a la Banca Digital y generación del Token digital, elementos de seguridad que son de conocimiento y manejo exclusivo del titular.

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS N° 3274-2017, REGLAMENTO DE GESTIÓN DE CONDUCTA DE MERCADO DEL SISTEMA FINANCIERO**

49.1 En la contratación de productos y servicios financieros, se debe considerar lo siguiente:

1. La empresa debe verificar la identidad del cliente y dejar constancia de la aceptación del contrato, que incluye la hoja resumen o cartilla de información, así como de cualquier otra información que corresponda.
2. Para la celebración del contrato y durante su ejecución, la empresa debe emplear algún factor de autenticación o una combinación de ellos para llevar a cabo lo dispuesto en el inciso 1, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
3. Pueden implementarse factores de autenticación, tales como: dispositivos físicos o virtuales en posesión del cliente, su firma manuscrita, huella digital, clave de identificación, firma o certificado digital, medios biométricos, entre otros.

¹² **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

45. En el marco del presente procedimiento, este Órgano Resolutivo ha verificado la información obrante en la web del Banco de Crédito del Perú¹³, de donde se ha podido advertir el proceso que se sigue para autorizar el contrato de un Crédito Efectivo Personal desde la App Banca Móvil BCP. De la revisión de la referida web se advierte que, para la contratación del crédito se requiere del: (i) ingreso al aplicativo del Banco, para luego realizar una serie de acciones, las que incluyen (ii) la selección de la opción préstamo personal, (iii) la selección del monto, cuotas, fechas de pago, (iv) la selección de la cuenta donde se recibirá el dinero, terminando el proceso con (v) la confirmación de las condiciones por medio del respectivo Token u otros métodos de validación, tal y como se puede apreciar a continuación:

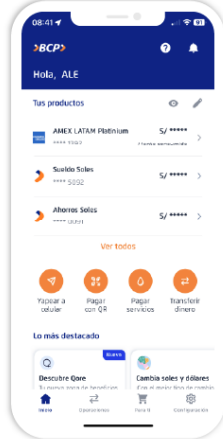
(i) Ingreso al APP BCP:

¿Cómo solicitarlo?

Solicita tu préstamo personal

En 5 simples pasos

- 1 Ingresa a tu App BCP y ve a la sección Para ti.
- 2 Selecciona la opción Préstamo Personal.
- 3 Selecciona el monto, cuotas y fecha de pago.
- 4 Selecciona la cuenta en la que recibirás el dinero.
- 5 Confirma las condiciones con tu Token o método de validación y ¡listo!
¡inicia ahora! Haz clic aquí.



(ii) Opción Préstamo Personal:

¹³ Ver: <https://www.viabcp.com/creditos/credito-efectivo/prestamo-personal-bcp?rfid=header:productos:prestamo-personal:prestamos>

¿Cómo solicitarlo?

Solicita tu préstamo personal

En 5 simples pasos

- 1 Ingresa a tu App BCP y ve a la sección Para ti.
- 2 Selecciona la opción Préstamo Personal.
- 3 Selecciona el monto, cuotas y fecha de pago.
- 4 Selecciona la cuenta en la que recibirás el dinero.
- 5 Confirma las condiciones con tu Token o método de validación y ¡listo!
¡Inicia ahora! Haz clic aquí.



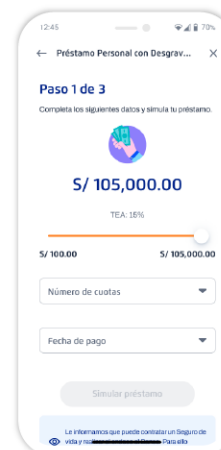
(iii) Selección de monto, cuotas y fecha de pago:

¿Cómo solicitarlo?

Solicita tu préstamo personal

En 5 simples pasos

- 1 Ingresa a tu App BCP y ve a la sección Para ti.
- 2 Selecciona la opción Préstamo Personal.
- 3 Selecciona el monto, cuotas y fecha de pago.
- 4 Selecciona la cuenta en la que recibirás el dinero.
- 5 Confirma las condiciones con tu Token o método de validación y ¡listo!
¡Inicia ahora! Haz clic aquí.



(iv) Selección de cuenta de recepción del dinero:

¿Cómo solicitarlo?

Solicita tu préstamo personal

En 5 simples pasos

- 1 Ingresa a tu App BCP y ve a la sección Para ti.
- 2 Selecciona la opción Préstamo Personal.
- 3 Selecciona el monto, cuotas y fecha de pago.
- 4 Selecciona la cuenta en la que recibirás el dinero.
- 5 Confirma las condiciones con tu Token o método de validación y ¡listo!
¡inicia ahora! Haz clic aquí .

(v) Confirmación de condiciones con Token u otros métodos de validación:

¿Cómo solicitarlo?

Solicita tu préstamo personal

En 5 simples pasos

- 1 Ingresa a tu App BCP y ve a la sección Para ti.
- 2 Selecciona la opción Préstamo Personal.
- 3 Selecciona el monto, cuotas y fecha de pago.
- 4 Selecciona la cuenta en la que recibirás el dinero.
- 5 Confirma las condiciones con tu Token o método de validación y ¡listo!
¡inicia ahora! Haz clic aquí .

46. Como se puede apreciar, durante la realización de la contratación de un Crédito Efectivo Personal, se requiere de la realización de una secuencia de pasos que incluyen la validación de información de conocimiento del consumidor y la clave Token respectiva.
47. Para sustentar que el protocolo de seguridad se cumplió y que el préstamo fue válidamente contratado, el Banco aportó al procedimiento el “Reporte Afiliación a la



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2

Banca Móvil BCP y *“Reporte Afiliación a la Clave Token Digital”*; los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reporte Afiliación a la Banca Móvil BCP

AFILIACION BM – PANTALLA 2											
cic	destipinteraccion	coddispositivo	nbmarcadis...	nbmodelodi...	fecha	horinteraccion	figvalida	SO	VAPP	codapp	
27885823	Afiliacion de Dispositivos	C7078806-8845-4B94-B94F-1F44293512E	apple	iPhone	2025-02-04	17:14:18	5	16.0.0	4.14.0	MBK	
Campo	Descripción										
cic	codigo interno computacional										
destipinteraccion	tipo de interaccion en el aplicativo										
coddispositivo	codigo de dispositivo afiliado - device id										
nbmarcadispositivo	marca del dispositivo										
nbmodelodispositivo	modelo del dispositivo										
fecha	fecha de afiliación										
horainteraccion	hora de afiliación										
figvalida	flag para validar que la interacción se completo con éxito										
SO	version del sistema operativo										
VAPP	version de la app BM										
Codapp	codigo de aplicación										
destipevento	tipo de evento										

Reporte de afiliación al Token digital

REPORTE DE AFILIACIÓN A TOKEN DIGITAL											
serialNumber	cic	statusCode	type	Device	deviceId	deviceOsName	registerDate	updateDate	tokenOrderid	expiryDateOrder	activationChannel
001627072831	27885823	Token activado	Migración	apple - iPhone	C7078806-8845-4B94-B94F-1F44293512E	IOS	2025-02-17T02:48:38.103Z...	2025-02-17T02:48:38.103Z...	16851124		BM
Campo	Descripción										
serialNumber	identificador de token digital										
cic	codigo interno computacional										
statusCode	estado del token digital										
type	tipo de afiliación										
Device	Marca-modelo del dispositivo										
deviceId	codigo de dispositivo afiliado - device id										
deviceOsName	sistema operativo del dispositivo										
registerDate	fecha de la afiliacion del token digital										
updateDate	fecha de la ultima actualizacion del estado del token										
tokenOrderid	otro identificador para la tabla Token										
expiryDateOrder	fecha de expiración del token										
activationChannel	canal de activación del token										

Reporte de afiliación a la Clave VIABCP



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2

(A) EXTRA - Rocket PASSPORT

ADMINISTRACION DE TARJETAS 18/05/26
111-000 BANCO DE CREDITO CONSULTAS POR NUMERO DE TARJETA BCJTA45
INGRESE EL CODIGO==> 465708 - 145010362 - 3

NOMBRE : HAS ESTADO CLAVE VIABCP: ACTIVO OS LEZICK AND
DIRECCION : AV FECHA/HORA DE ESTADO: 26/01/2026 18:47 EN: 807 - 561
DOCUMENTO : LE ESTADO CLAVE COMPRAS: NONE : 02 - 06 - 25
SITUACION : 03 FECHA/HORA EST. CLAVE: E0: 01 - 02 - 26
OFC. BLOQ.: 310 FECHA/HORA AFILIAC: L.: 02 - 06 - 25
ESTADO : 0 FECHA/HORA ULT. UTIL: O.: 14 - 12 - 04
DATO CONF.: ESTADO DISP. SEGURID: ACTIVO : 01 - 02 - 26
TARJ. NUEVA: 455 USER MODIF. E-COMMER: APBMPRO : - 09 - 29
SERVIC. RELACION FECHA/HORA E-COMMER: 01/02/26 07:05:42 000-000000000
TCR.: MN: 0000- ESTADO TARJ. USO-EXTE: ACTIVO -0000-0000
CTE.: MN: 000-0 USER MODIF. USO-EXTE: APBMPRO 00-0-00
AHO.: MN: 193-7 FECHA/HORA USO-EXTE: 01/02/26 07:06:47 000-0-00
CTS.: MN: 000-0 FP: 000-000000000000-00 000-0-00
C.MA: FL: 000-00000000000-00 IDC EN CIF : -
T.MAS MN: 000000-0000000000

FP1: X NOMB FP3: OPC. ANT FP4: ULT. OPE FP5: X CTAS FP6: CLA. VIABCP FP7: DATA CIF
FP8: MAS DATOS FP9: PCI TOKEN CLEAR: M. PRINC
Te TLS R 3 C 40 TL123251

48. De los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Reporte Código Interno Computacional

Código Interno Computacional (CIC)	27885823
Documento	72****67
Cliente	Lezick Andre Hassinger Ramos

Afiliación a Banca Móvil

CIC	27885823
Código dispositivo afiliado	CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E
Dispositivo	Iphone
Fecha y Hora	04/02/2025 – 17:14:18 horas

Afiliación a clave dinámica (Token)

CIC	27885823
Estado	Token activado
Equipo celular	Apple – iphone
ID dispositivo	CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E
Registro	13/02/2025
Canal	BM

49. Asimismo, para sustentar que el protocolo de seguridad se cumplió y que el préstamo fue válidamente contratado, el Banco aportó al procedimiento las impresiones de pantalla de los reportes “Log inicio de sesión” y “Listado de Operaciones – KT80”. Los referidos medios probatorios se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reporte Operaciones BM

EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2

id	ipugnetica	destipugnetica	idtopdispo	idnmercaldispo	idnmoddispo	deseriondespdispo	idnstronspdispo	deserionstronspdispo	deserioncaldispo
93	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	(null)	(null)	Phone.16.2	(null)	IOS	58.1
94	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	iPhone	Phone.16.2	IOS	26.1	(null)
95	(null)	DATO NO INFORMADO	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
96	(null)	DATO NO INFORMADO	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
97	(null)	DATO NO INFORMADO	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
98	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	iPhone	(null)	IOS	26.1	(null)
99	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	iPhone	Phone.16.2	IOS	26.1	58.1
100	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	Phone	Phone.16.2	IOS	26.1	(null)
101	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	(null)	(null)	Phone.16.2	(null)	26.1	58.1
102	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	Phone	Phone.16.2	IOS	26.1	(null)
103	(null)	DATO NO INFORMADO	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
104	4	ScfIken	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	(null)	(null)	IOS	26.1	(null)
105	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	iPhone	Phone.16.2	IOS	26.1	(null)
106	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	iPhone	Phone.16.2	IOS	26.1	(null)
107	(null)	DATO NO INFORMADO	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
108	(null)	DATO NO INFORMADO	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
109	(null)	DATO NO INFORMADO	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
110	4	ScfIken	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	iPhone	Phone.16.2	IOS	26.1	(null)
111	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	iPhone	Phone.16.2	IOS	26.1	(null)
112	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	Phone	Phone.16.2	IOS	26.1	(null)
113	(null)	DATO NO INFORMADO	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
114	(null)	DATO NO INFORMADO	C0700D-0845-4584-594F-1544259312E	apple	Phone	Phone.16.2	IOS	26.1	58.1
115	(null)	h2m1 kN B0795Mj4N7	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)
116	(null)		(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)

134 rows | 426 runtime | See performance (1) | Optimize

Refreshed 9 minutes ago

Código interno computacional

CIC	27885823
Documento	72****67
Titular	Hassinger Ramos Lezick Andre

Ingreso a la Banca Móvil

CIC	27885823
Canal	Banca Móvil



Fecha y Hora	01/02/2026 – 08:15:01 horas
Operación	Login
ID dispositivo	CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E
Dispositivo	iPhone 16,2

Generación de la clave Token

Fecha y hora	01/02/2026 – 08:15:01 horas
Result Key	AUTHN_METHOD_SUCCESS¹⁴
Ingreso Clave Token	Result “Authentication method success”
Código de cliente	27885823

Autorización del Crédito

Tarjeta N°	4557-****-****-3623
CIC	27885823
Canal	Banca Móvil
Fecha y hora de crédito	01/02/2026 – 08:15:51 horas
Operación N°	00609973
Tipo de operación	Crédito efectivo
Importe S/	2 500,00
ID dispositivo	CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E
Tipo de autenticación	4 - SoftToken
Dispositivo	Apple - iPhone 16,2

51. En el presente caso, la afiliación del consumidor a los canales digitales del Banco, así como al mecanismo de seguridad Token no es un hecho en controversia. Pese a ello, el denunciado ha demostrado que el 4 de febrero de 2025 a las 17:14:18 horas el denunciante se afilió a la Banca Móvil BCP; y, el 13 de febrero de 2025 afilió su dispositivo Apple - iPhone, identificado con el ID “CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E” para la recepción de la clave Token digital. En esa medida, se verifica que el denunciante se encontraba afiliado a los canales digitales del Banco y a la Clave Token digital de manera previa a la realización de la operación cuestionada.
52. Por otra parte, se aprecia que el 1 de febrero de 2026 a las 08:15:00 horas, se ingresó válidamente a la banca móvil del Banco utilizando para ello el número de código interno del cliente y clave secreta del denunciante, lo que se acredita con la glosa “AUTHN_METHOD_SUCCESS”.
53. De otro lado, respecto a la autorización del Crédito Efectivo por el importe de S/ 2 500,00, el reporte “Log” presentado por el Banco refleja que, el mismo día a las 08:15:01 horas, se generó y se validó la clave Token para la autorización del crédito, lo cual se refleja con las glosas “AUTHN_METHOD_SUCCESS” y “Authentication method success”, respectivamente. Además, a las 08:15:51 horas, se autorizó el crédito señalado, generando el estado “4 - SoftToken”.
54. En virtud del material probatorio aportado por el Banco, ha quedado acreditado que cumplió con los mecanismos de seguridad que había implementado para la autorización del crédito cuestionado, los cuales se detallaron en la página web del Banco, autorización que se realizó a través de su Banca Móvil, toda vez que quedó demostrado el ingreso válido a dicho canal con la clave de Internet, la generación de la clave dinámica en el dispositivo previamente afiliado y su posterior uso para la autorización del crédito.

¹⁴

Traducción libre: Autenticado de forma exitosa.



55. En esa medida, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el Banco acreditó que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso (clave de 6 dígitos o alfanumérica).
 - (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica. De los medios probatorios se verifica que la operación de crédito efectivo se autorizó con la clave Token digital generada en el celular afiliado; en esa medida, los medios probatorios demuestran que dicha clave fue válidamente generada y utilizada.
 - (iii) Algo que solo el usuario es: en el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica. Sin embargo, ello no incide en el análisis de validez pues el Reglamento de Ciberseguridad exige solo que se utilicen dos (2) factores de autenticación.
56. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación.
57. Sobre el particular, el Banco argumentó que mitiga el riesgo de ataques de hombre en el medio mediante los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization (alineados al sistema de seguridad de VISA); sin embargo, no precisó cómo se ejecutaron dichos mecanismos en las operaciones cuestionadas ni presentó evidencia técnica que acredite su implementación efectiva. Aunado a ello, omitió demostrar la generación del código único de autenticación por cada transacción.
58. Así, este Órgano Resolutivo considera que el Banco no acreditó que cumplió con el segundo requisito establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
59. Respecto del tercer requisito referido a la notificación de los datos de las operaciones, el Banco presentó como medio de prueba la constancia del crédito -remitida al correo electrónico del denunciante-, por lo que ha quedado acreditado el cumplimiento de este requisito:

Constancia de la operación



60. En ese sentido, en la medida que no ha quedado acreditado el cumplimiento de todo el circuito de autenticación dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad para la autorización válida del crédito cuestionado, corresponde atribuir responsabilidad al Banco por la conducta denunciada.
61. Sin perjuicio de lo anterior, debe indicarse que de la revisión del expediente se aprecia que el señor Hassinger señaló haber sido víctima de robo, y para acreditar sus alegatos, el recurrente presentó la denuncia policial interpuesta el 5 de febrero de 2026 ante la Comisaria de la SSUUU de Magdalena, en la cual se aprecia la siguiente información:

ACTA DE RECEPCION DE DENUNCIA VERBAL — EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, SIENDO LAS 15.30 HRS. DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, PRESENTE ANTE EL INSTRUCTOR PNP EN EL DEINPOL PNP-COM PNP MAGDALENA DEL MAR, SE PRESENTÓ LA DENUNCIANTE LEZICK ANDRE HASSINGER RAMOS (21), OXAPAMPA, SOLTERO, SEC. COMPLETA, ESTUDIANTE, REFIERE DNI N° [REDACTED] TELF. NRO. [REDACTED] MANIFESTANDO QUE EL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2026 A HORAS 04.15 APROX, CUANDO SE ENCONTRABA EN EL BOULEVARD DE ASIA, A BORDO UN VEHÍCULO TAXI DE COLOR BLANCO, EL CUAL A LOS MINUTOS SE QUEDÓ DORMIDO, EL MISMO QUE DESPERTÓ PARADO EN LA CALLE, SIN SUS PERTENENCIAS, EL CUAL LE HABÍAN HURTADO SU TELÉFONO CELULAR DE MARCA IPHONE 15 PRO MAX, COLOR PLATEADO, CHIP ENTEL, TELF. N° [REDACTED] CON IMEI NO RECUERDA, Y SU TD BCP Y TC BCP, EL CUAL REGRESO HASTA PUNTA HERMOSA CAMINANDO PARA REGRESAR A SU DOMICILIO CON SUS AMIGOS; ASIMISMO PRECISA QUE LLAMO A SU NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR EL CUAL LE CONTESTO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO EL MISMO QUE LE INDICO QUE LO LLAME A UN NÚMERO TELEFÓNICO QUE APUNTO SU AMIGO PARA DEVOLVERLE SU TELÉFONO. POR TAL MOTIVO SE APERSONO A ESTA DEPENDENCIA POLICIAL A DENUNCIAR LOS HECHOS SUSCITADOS. SOLICITANDO QUE LA PRESENTE OBRE COMO CONSTANCIA CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL MAL USO DE SUS DATOS E INFORMACION PERSONAL EN ACTOS ILICITOS LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO. — SIENDO LAS 15.44 HRS. DEL DÍA DE LA FECHA, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA POLICIAL DESPUÉS DE HABER SIDO LEÍDA Y ESTANDO CONFORME EN TODOS SUS EXTREMOS, SE PROCEDE A FIRMAR E IMPRIMIR SU ÍNDICE DERECHO EL DENUNCIANTE ANTE EL INSTRUCTOR QUE CERTIFICA.

62. Al respecto, es necesario señalar que el hecho que el consumidor haya sido víctima de robo de su equipo celular y tarjeta, es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no le comunique que



no tiene la posesión de su tarjeta o teléfono y solicite los bloqueos y desafiliaciones respectivos, el proveedor no tiene cómo saber que la cuenta puede estar siendo afectada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella.

63. Ahora bien, según lo manifestado por el señor Hassinger este fue víctima de un delito (drogado) que impidió que pueda realizar las acciones correspondientes y salvaguardar su tarjeta y dispositivo móvil.
64. No obstante, en el presente caso, el señor Hassinger no presentó ningún medio probatorio a fin de acreditar que efectivamente sufrió el delito que indica haber sido víctima (drogado). Si bien en la denuncia policial señala que perdió la conciencia y solo recuerda verse caminando en estado de confusión, lo cierto es que no ha adjuntado documento alguno que dé cuenta de ello; por lo que no está demostrado que el denunciante se hubiere encontrado en un estado de inconciencia cuando ocurrieron las transacciones materia de denuncia.
65. Conforme se desprende del relato del denunciante y los medios probatorios, el robo ocurrió el 1 de febrero de 2026 alrededor de las 04:40 horas al interior de un vehículo ubicado en Punta Hermosa y el bloqueo de la tarjeta se realizó el 1 de febrero de 2026, las 09:12:13 horas, esto es, aproximadamente, 4 horas después de que el denunciante fue víctima del robo de su tarjeta y teléfono celular. Asimismo, se verifica que la operación fue realizada a las 08:15:51 horas.
66. Siendo así, este Órgano Resolutivo advierte que, entre el robo y la realización de la operación no reconocida, transcurrió aproximadamente 4 horas, sin que el consumidor adopte alguna medida de seguridad e informe inmediatamente al Banco la pérdida de su equipo móvil a fin de proceder con el bloqueo de sus accesos digitales y evitar que su aplicativo sea empleado por terceros. Cabe precisar que, si bien indicó que fue “drogado”, lo cierto es que en el expediente no hay ningún medio probatorio que permita acreditar ello; por lo que este Despacho considera que el consumidor no actuó de forma diligente, pues no procedió con el bloqueo oportuno de los accesos a la banca móvil del Banco.
67. Cabe precisar que, de la revisión de la página web del Banco, se observa que esta informa a sus clientes que, en casos de pérdida o robo de la tarjeta, realicen el bloqueo inmediato de sus tarjetas¹⁵:

¹⁵ <https://www.viabcp.com/ayuda-bcp/operaciones-digitales/perdiste-o-te-robaron-tu-tarjeta>

¿Qué hacer si me robaron mi celular y mi Tarjeta de Débito BCP?

[Compartir](#)

Si sufriste el robo de tu celular junto con tu **Tarjeta de Débito BCP** debes seguir estos sencillos pasos:

- 1 Bloquea tu Tarjeta de Débito, aprende cómo [aquí](#).
- 2 Repón tu Tarjeta de Débito en una de nuestras agencias BCP, [ubicanos](#).
- 3 Descarga la App Banca Móvil BCP, crea tu clave 6 e inicia sesión. Aprende cómo hacerlo [aquí](#).
- 4 Desafilia tu dispositivo anterior, siguiendo [estos pasos](#).
- 5 Activa tu [token digital](#), y ¡listo!

No olvides que si no reconoces un movimiento te puedes comunicar al **(01) 311-9898**, marcando el **anexo *225**. Para más información da clic [aquí](#).

Recuerda que:

El BCP también está en WhatsApp. Resuelve todas tus consultas escribiéndonos al 993119898. ¡Empieza a chatear!

68. Bajo este escenario, el denunciante no siguió las recomendaciones de seguridad frente a casos de robo, pese a que no estuvo impedido de bloquear su tarjeta y los accesos a su banca móvil. Por ello, se concluye que contó con tiempo más que suficiente (4 horas) para dar parte al Banco del robo su tarjeta y celular, solicitar el bloqueo y desafiliar sus accesos digitales; sin embargo, no lo hizo, omisión que sí tiene injerencia en la realización de la operación denunciada, y permitió que se realice el crédito cuestionado por el señor Hassinger.
69. Es importante mencionar que la Asociación de Bancos del Perú, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creó la línea de emergencia 1820 que comenzó a utilizarse en julio de 2024 a fin de bloquear tarjetas y aplicaciones bancarias tras robo:

[Ver imagen en la siguiente página]



70. En ese sentido, la existencia de la línea de emergencia 1820 evidencia que el denunciante contaba con mecanismos accesibles e inmediatos para comunicar el robo de su equipo celular y solicitar el bloqueo de sus productos financieros, por lo que no se advierte que haya estado impedido de adoptar dichas medidas de forma oportuna.
71. Es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues no comunicó a su entidad financiera del delito del que fue víctima con inmediatez, pese a que contó con un lapso razonable para ello, no se encontraba impedido de hacerlo y su accionar hubiera podido evitar la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.
72. Ante el riesgo de robo de tarjetas y celulares, el consumidor debe de interiorizar que es primordial realizar el bloqueo inmediato de sus productos financieros y accesos digitales, con la finalidad de evitar su uso fraudulento en su propio perjuicio y la afectación de terceros. De lo contrario, puede ser responsable de operaciones no realizadas materialmente por él pero que se reputan válidas, por haberse cumplido con los mecanismos de autenticación respectivos.
73. En ese sentido, se ha verificado la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad administrativa constituida por la imprudencia del propio consumidor afectado.
74. Por lo tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción de los artículos 1° literal c) y 56.1° literal b) del Código, pues aun cuando no quedó acreditada su correcta autorización, se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del consumidor afectado.

III.6. Sobre la responsabilidad del Banco por el débito de tres operaciones no reconocidas

75. El artículo 18° del Código¹⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función

¹⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 18°.- Idoneidad



a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

76. Por otro lado, el artículo 19° del Código¹⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
77. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁸.
78. En el presente caso, el señor Hassinger denunció al Banco en tanto debió indebidamente tres (3) operaciones en la cuenta de ahorros N° 193-*****-0-37 del denunciante, las cuales no reconoce.

Fecha	Detalle	Importe S/
01/02/2026	RETIRO DE EFECTIVO EN CAJERO	2 800,00
01/02/2026	TRANSF. BCO SCOTIAB (O. 2600614)	1 722,55
01/02/2026	TRANSF.BCOCAJA CM (OP. 2775264)	3 504,80

79. Se ha podido verificar que las operaciones se realizaron por canales distintos, por lo que el análisis de dichas transacciones se realizará en función al canal empleado:

Sobre el retiro por ATM

80. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo. Asimismo, establece que para el caso de operaciones con tarjeta

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

¹⁷ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹⁸ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2

presente estos factores son: (i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta u otro que establezca la superintendencia¹⁹.

81. El señor Hassinger denunció al Banco en tanto debitó indebidamente una (1) operación en su cuenta de ahorros N° 193-*****-0-37 la cual no reconoce.

Fecha	Detalle	Importe S/
01/02/2026	RETIRO DE EFECTIVO EN CAJERO	2 800.00

82. En sus descargos el Banco indicó que la operación fue realizada con el empleo físico de la Tarjeta Credimás N° 4557-****-3623, con la lectura chip de seguridad y el ingreso de la clave secreta de 4 dígitos. Para acreditar sus alegaciones, la denunciada aportó la wincha auditora y el reporte tándem de la operación cuestionada, documentos que se muestran a continuación en la parte pertinente:

Winchas Auditoras

```
*****
494*01/02/26*08:06:32*CARD IN:455788XXXXX3623
495*01/02/26*08:06:32*CARD CARD: 888888888888
497*01/02/26*08:06:34*APICAS*INICIO API CAS AZURE
498*01/02/26*08:06:34*APICAS*COD RES: CONFORME
499*01/02/26*08:06:35*APICAS*FIN API CAS AZURE
500*01/02/26*08:06:43*AMOUNT REQ: 000000000000
501*01/02/26*08:06:43*OPCODE BUFFER: D
502*01/02/26*08:06:43*TRF: 00-00-00-00 836-54
504*01/02/26*08:06:43*APILEAD*INICIO
505*01/02/26*08:06:43*APILEAD*OPH-NUMBER: 08064314
506*01/02/26*08:06:44*APILEAD*COD RES: OK
507*01/02/26*08:06:44*APILEAD*FIN
509*01/02/26*08:06:51*APILEAD*INICIO
510*01/02/26*08:06:51*APILEAD*OPH-NUMBER: 08065142
511*01/02/26*08:06:52*APILEAD*COD RES: OK
512*01/02/26*08:06:52*APILEAD*FIN
514*01/02/26*08:06:56*RETIRO CON TARJETA
516*01/02/26*08:07:12*APIINSURANCE-VALIDATE*COD RES: OK
517*01/02/26*08:07:12*APIINSURANCE-VALIDATE*APLICA: YES
518*01/02/26*08:07:12*APIINSURANCE-VALIDATE*FIN
519*01/02/26*08:07:14*CLIENT ACCEPTED INSURANCE SALE: NO
520*01/02/26*08:07:16*OPTIONAL RECEIPT: 1MSERO
521*01/02/26*08:07:18*PIN ENTERED
522*01/02/26*08:07:20*AMOUNT REQ: 000000002800
523*01/02/26*08:07:20*OPCODE BUFFER: 0000 00
524*01/02/26*08:07:20*TRF: 00-00-00-28 727-B-040
525*01/02/26*08:07:21*DISPENSED: 2292,2296,2291,0952
DISPENSE COUNTS BEFORE TX
CASSETTE: 0000,0000,0000,1347
REJECTED/RETRACTED: 0022,0000
526*01/02/26*08:07:33*EFFECTIVO ACUMULADO: 00,00,00,28
527*01/02/26*08:07:36*CARD TAKEN
528*01/02/26*08:07:43*
PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01) 311-9898
BANCA POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM
FECHA: 01/02/26 HORA: 08:07:26 C111019
NO.OPER.: 1754 TARJETA: 455788+****3623
*---- RETIRO ----*
CTA. AHORROS S/ NRO: 19377107872037
MONTO S/ 2,800.00
SALDO CONTABLE S/ 1,739.35
SALDO DISPONIBLE S/ 1,739.25
VALIDACION VISA CHIP
*****
```

GLISA DE CAMPO	DESCRIPCION
OPCODE BUFFER: D	CDN INGRESADO
CARD IN	TARJETA INGRESADA
AMOUNT REQ	MONTO REQUERIDO
PIN ENTERED	CLAVE INGRESADA
CARD TAKEN	TARJETA TOMADA
NOTES TAKEN	BOLETES TOMADOS
CASH PRESENTED	CASH PRESENTADO

19

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO
Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

(...)

M-OPS-04/01

Reporte Tandem

83. De los medios probatorios antes mencionados, se observa la siguiente información:

Fecha de operación	01/02/2026
Hora de operación	08:07:36
Ingreso de Tarjeta	08:06:32 - CARD IN
Nº de la Tarjeta	4557-****-****-3623
Nº de cuenta afectada	*****2037
Ingreso clave secreta	08:07:18 - PIN ENTERED
Nº de operación	1754
Cajero	C111019
Importe	S/ 2 800.00

84. Los medios probatorios antes analizados demuestran que el Banco autorizó correctamente los retiros, dado que se efectuaron con la tarjeta de débito de la señora Ramos y su clave secreta, lo que se acredita con los indicativos “CARD IN” y “PIN ENTERED”, elementos que constituyen factores determinantes para constatar la validez de este tipo de operaciones.
85. Resulta pertinente mencionar que, en el presente caso, no es un hecho controvertido el estado activo de la tarjeta de débito empleada para la realización de las operaciones materia de denuncia, pues el propio denunciante manifestó haber efectuado el bloqueo de dicha tarjeta de manera posterior a la realización de la operación cuestionada
86. Los medios probatorios antes analizados demuestran que la operación cuestionada se realizó en cumplimiento de los mecanismos de seguridad respectivos; es decir, el ingreso de la tarjeta al cajero automático (lectura del chip), mientras se encontraba activa, y la validación de la clave secreta del señor Hassinger.
87. Respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta presente**, establecidos en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento, se observa lo siguiente:



- (i) Primer factor: en el presente caso, ha quedado acreditada la lectura del chip de la tarjeta de débito en el cajero automático, mediante la glosa "CARD IN". (Algo que el usuario posee)
 - (ii) Segundo factor: en el presente caso, ha quedado acreditado que en la realización de las operaciones se cumplió con el ingreso de la clave secreta en el cajero automático, mediante la glosa "PIN ENTERED". (Algo que el usuario conoce)
88. En este punto es pertinente precisar que, si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad²⁰, establece, además de los factores de autenticación, que las operaciones requieren que se acredite un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, y la notificación de los datos de la operación al usuario; debe tenerse en cuenta que ambos requisitos no están expresamente comprendidos en la redacción del numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
89. En efecto, como ha sido indicado, el referido numeral 7, aun cuando se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.1 que estos factores corresponderán al chip de la tarjeta y al ingreso de la clave secreta. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, **ambos elementos serán los únicos a verificar en el análisis de autenticación reforzada de operaciones con tarjeta de débito presente**.
90. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el propio artículo 16° del Reglamento, incluye en su numeral 7.4²¹ el análisis del control ante ataques de hombre en el medio, exclusivamente para **operaciones con tarjeta no presente** y para operaciones con billeteras móviles, las cuales por su naturaleza se encuentran expuestas a sufrir ataques informáticos. En ese sentido, queda reforzada la posición de que la remisión general al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad es únicamente respecto del primer requisito (factores de autenticación) contenido en esta norma, no ocurriendo lo mismo con los 2 requisitos adicionales (control ante ataques de hombre en el medio y notificación de la operación) para los cuales el artículo 16°, numeral 7, del Reglamento contiene disposiciones especiales según el tipo de operación que se trate (con tarjeta presente o tarjeta no presente).
91. En este punto corresponde precisar que el señor Hassinger cuestionó la realización de la operación no reconocida, señalando que, con anterioridad a su ejecución, se habría efectuado el cambio de la clave de la tarjeta utilizada para realizar el retiro cuestionado. Para sustentar sus afirmaciones, presentó copia del correo electrónico que le fue remitido por el Banco el 1 de febrero de 2026, mediante el cual se adjuntó la constancia de cambio de la clave de cuatro dígitos de su tarjeta de débito, conforme se aprecia a continuación:

²⁰**REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021****Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital**

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

²¹**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO****Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios**

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios: (...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.



92. Del referido medio probatorio se advierte que, efectivamente, con anterioridad a la realización de la operación no reconocida por el importe de S/ 2 800,00, se efectuó el cambio de la clave de la tarjeta de débito del denunciante con la que posteriormente se realizó dicha transacción. Al respecto, el Banco no se pronunció ni presentó medios probatorios que permitan acreditar que dicho cambio de clave fue realizado por el propio denunciante, ni que para su ejecución se observaron los procedimientos, protocolos y medidas de seguridad establecidos por la entidad financiera para este tipo de operaciones.
93. En ese sentido, en el presente extremo, si bien se acreditó que la operación por el monto de S/ 2 800,00 se efectuó conforme a lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento, el denunciado no acreditó que el previo cambio de la clave del denunciante se efectuó de forma correcta, por lo que correspondería hallarlo responsable por la presente operación.

Sobre las operaciones efectuadas por Banca Móvil

94. El artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad) establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a

partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.

95. El señor Hassinger denunció al Banco en tanto debitó indebidamente tres (3) operaciones en su cuenta de ahorros N° 193-*****-0-37 las cuales no reconoce.

Fecha	Detalle	Importe S/
01/02/2026	TRANSF. BCO SCOTIAB (O. 2600614)	1 722,55
01/02/2026	TRANSF.BCOCAJA CM (OP. 2775264)	2 504,80

96. En sus descargos, el Banco indicó que las operaciones denunciadas se realizaron se realizaron en estricto cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas para este tipo de operaciones, esto es, con el ingreso del número de la tarjeta de débito de la denunciante, mientras se encontraba activa, y para su autorización se ingresó la clave Token generada en su dispositivo.
97. Para acreditar que el denunciante se encontraba afiliada a sus canales digitales y al mecanismo de seguridad clave Token Digital, el Banco presentó los reportes de su sistema denominados: “Reporte de afiliación a la Banca Móvil”, “Reporte de afiliación al Token digital”, “Reporte de afiliación a la Clave VIABCP”, “Reporte de operaciones Banca Móvil”, y “Reporte Log server”, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente: ‘
98. Como quedó demostrado previamente, el 4 de febrero de 2025 el señor Hassinger contaba con acceso a la Banca Móvil; y, vinculó su dispositivo “Iphone”, identificado con el ID “CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E”, para la recepción de la clave Token digital el 13 de febrero del mismo año. En esa medida, se verifica que el denunciante se encontraba afiliada a los canales digitales del Banco y a la clave Token digital de manera previa a la realización de las operaciones cuestionadas.
99. Para sustentar que el protocolo de seguridad se cumplió y que las operaciones se autorizaron correctamente, el Banco aportó al procedimiento las impresiones de pantalla de los documentos “Reporte de Operaciones Banca Móvil” y “Log Server”. Los referidos medios probatorios se muestran a continuación en la parte pertinente y con la siguiente información detallada:

Reporte de Operaciones Banca Móvil

[illegible]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2

id	id_producto	id_categoria	id_subcategoria	id_marca	id_modelo	id_color	id_estado	id_tipo	id_fecha	id_hora	id_usuario	id_sistema	id_aplicacion	id_dispositivo	id_operacion	id_resultado	id_detalle
112	DATO NO INFORMADO																
113	DATO NO INFORMADO																
114	DATO NO INFORMADO																
115	DATO NO INFORMADO																
116	DATO NO INFORMADO																
117	Tarjeta de Crédito	SOL	PERU						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
118	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
119	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
120	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
121	Cuenta de Ahorro	SOL	PERU						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
122	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
123	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
124	Cuenta de Ahorro	SOL	PERU						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
125	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
126	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
127	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
128	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
129	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
130	Cuenta de Ahorro	SOL	PERU						0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
131	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
132	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
133	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
134	DATO NO INFORMADO								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

id	id_producto	id_categoria	id_subcategoria	id_marca	id_modelo	id_color	id_estado	id_tipo	id_fecha	id_hora	id_usuario	id_sistema	id_aplicacion	id_dispositivo	id_operacion	id_resultado	id_detalle
112	DATO NO INFORMADO																
113	DATO NO INFORMADO																
114	DATO NO INFORMADO																
115	DATO NO INFORMADO																
116	DATO NO INFORMADO																
117	4	SoftBank															
118	DATO NO INFORMADO																
119	DATO NO INFORMADO																
120	DATO NO INFORMADO																
121	4	SoftBank															
122	DATO NO INFORMADO																
123	DATO NO INFORMADO																
124	4	SoftBank															
125	DATO NO INFORMADO																
126	DATO NO INFORMADO																
127	DATO NO INFORMADO																
128	DATO NO INFORMADO																
129	DATO NO INFORMADO																
130	4	SoftBank															
131	DATO NO INFORMADO																
132	DATO NO INFORMADO																
133	DATO NO INFORMADO																
134	DATO NO INFORMADO																

100. En los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Ingresos a la Banca Móvil

	Primer ingreso	Segundo ingreso
CIC	27885823	27885823
Tarjeta Credimás N°	4557-****-****-3623	4557-****-****-3623
Canal	Banca Móvil	Banca Móvil
Fecha y Hora	01/02/2026 – 08:14-00 horas	01/02/2026 – 08:57-22 horas
Acción	Login	Login
ID dispositivo	CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E	CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E

Generación y validación de Clave Token

	Primera operación	Segunda operación
CIC	27885823	27885823
Fecha y hora	01/02/2026 – 08:14 horas	01/02/2026 – 08:58 horas
Actividad	Authentication_succeeded ²²	Authentication_succeeded

²² Traducción libre: Autenticado de forma exitosa.

**Autorización de las operaciones**

	Primera operación	Segunda operación
Tarjeta Credimás N°	4557-****-****-3623	4557-****-****-3623
Fecha y Hora	01/02/2026 – 08:14:48 horas	01/02/2026 – 08:58:28 horas
Tipo de operación	Transferencia	Transferencia
Modo de firma	SofToken	SofToken
Monto	S/ 1 722,55	S/ 2 504,80
Estado	S = Exitoso	S = Exitoso

101. De la evaluación de los medios probatorios detallados se corrobora que, el 1 de febrero de 2026 a las 08:14:00 horas se registró el primer ingreso a la plataforma Banca Móvil (en el dispositivo ID CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E) con el uso del número de la tarjeta de débito y la clave de Internet de seis dígitos del denunciante, lo que se acredita con el indicativo “Login”. Luego, desde dicho canal, a las 08:14:48 horas, se efectuó la primera operación de “Transferencia” por el monto de S/ 1 722,55,00; la cual fue autorizada con el ingreso de la clave digital (*Token*) validada a la misma hora, conforme se verifica de la glosa “SofToken”.
102. Posteriormente, a las 08:57:22 horas, se efectuó el segundo ingreso a la plataforma Banca Móvil, en la cual se realizó la “Transferencia”, por el monto de S/ 2 504,80, a las 08:58:28 horas; la cual fue autorizada con el ingreso de la clave digital (*Token*), según se verifica de la glosa “SofToken”.
103. En esa medida, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el Banco acreditó que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso (clave de 6 dígitos o alfanumérica).
 - (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que cada operación de transferencia se autorizó con la clave Token digital generada en el celular afiliado; en esa medida, los medios probatorios demuestran que dicha clave fue válidamente generada y utilizada.
 - (iii) Algo que solo el usuario es: en el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica. Sin embargo, ello no incide en el análisis de validez pues el Reglamento de Ciberseguridad solo exige que se utilicen dos (2) factores de autenticación.
104. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación.
105. Sobre el particular, el Banco argumentó que mitiga el riesgo de ataques de hombre en el medio mediante los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization (alineados al sistema de seguridad de VISA); sin embargo, no precisó cómo se ejecutaron dichos mecanismos en las operaciones cuestionadas ni presentó evidencia técnica que acredite su

implementación efectiva. Aunado a ello, omitió demostrar la generación del código único de autenticación por cada transacción.

106. Así, este Órgano Resolutivo considera que el Banco no acreditó que cumplió con el segundo requisito establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
107. Respecto del tercer requisito referido a la notificación de los datos de las operaciones, el Banco presentó como medio de prueba la constancias de las operaciones -remitidas al correo electrónico del denunciante-, por lo que ha quedado acreditado el cumplimiento de este requisito:

Constancia de las operaciones

BCP

Hola Leziak Andre,

Realizaste una transferencia de **S/ 1710.00** desde tu **Clasica**.

A continuación, te enviamos los datos de tu operación.

Montos

Monto enviado	S/ 1710.00
Comisión	S/ 12.55
Total cobrado	S/ 1722.55

Datos de la operación

Operación realizada	Transferencia a otros bancos
Fecha y hora	01 de Febrero de 2026 - 08:14 AM
Enviado a	Cu*** Eri*** Cu*** S. **** 5851
Banco destino	Scotiabank Peru S.A.

BCP

Hola Leziak Andre,

Realizaste una transferencia de **S/ 2500.00** desde tu **Clasica**.

A continuación, te enviamos los datos de tu operación.

Montos

Monto enviado	S/ 2500.00
Comisión	S/ 4.80
Total cobrado	S/ 2504.80

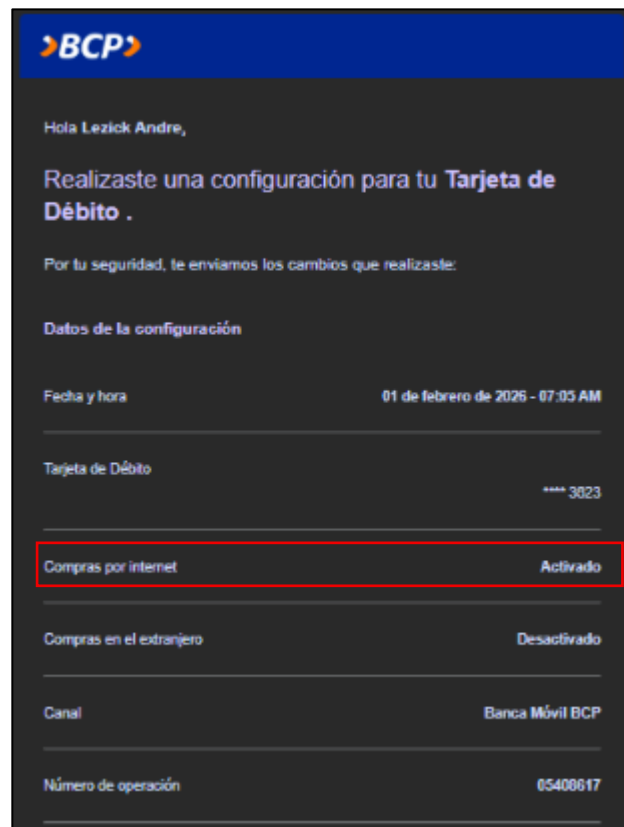
Datos de la operación

Operación realizada	Transferencia a otros bancos
Fecha y hora	01 de Febrero de 2026 - 08:58 AM
Enviado a	Mery Elias A. **** 0112
Banco destino	Caja Cusco Arequipa
Moneda	Soles

108. Cabe precisar que el estado activo de la tarjeta de débito no forma parte de los hechos controvertidos por el señor Hassinger, por lo que no ha sido incluido en el presente análisis.
109. Sin embargo, en la medida que no ha quedado acreditado el cumplimiento de todo el circuito de autenticación dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad para la autorización válida de las transferencias cuestionadas, correspondería atribuir responsabilidad al Banco por debitar indebidamente de la cuenta de ahorros del denunciante las operaciones por los importes de S/ 1 722,55, y S/ 2 504,80.
110. Sin perjuicio del análisis de validez de las tres (3) operaciones cuestionadas, el denunciante formuló alegatos adicionales, los cuales se analizarán a continuación:

Sobre el alegato (i)

111. El señor Hassinger cuestionó no reconocer las operaciones en tanto terceras personas realizaron modificaciones en su tarjeta de débito para proceder a realizar las operaciones, pues habilitaron la opción de compras en línea y al extranjero y cambiaron la clave de su tarjeta. Para acreditar sus alegaciones presentó las siguientes constancias:





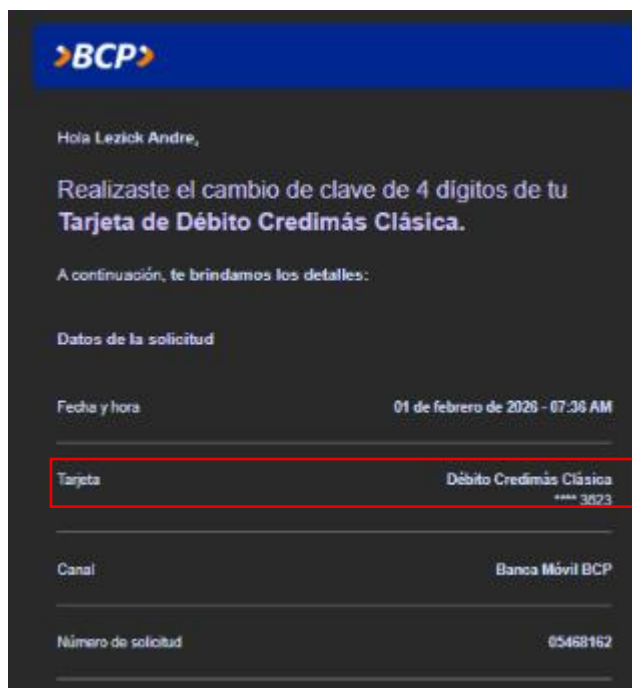
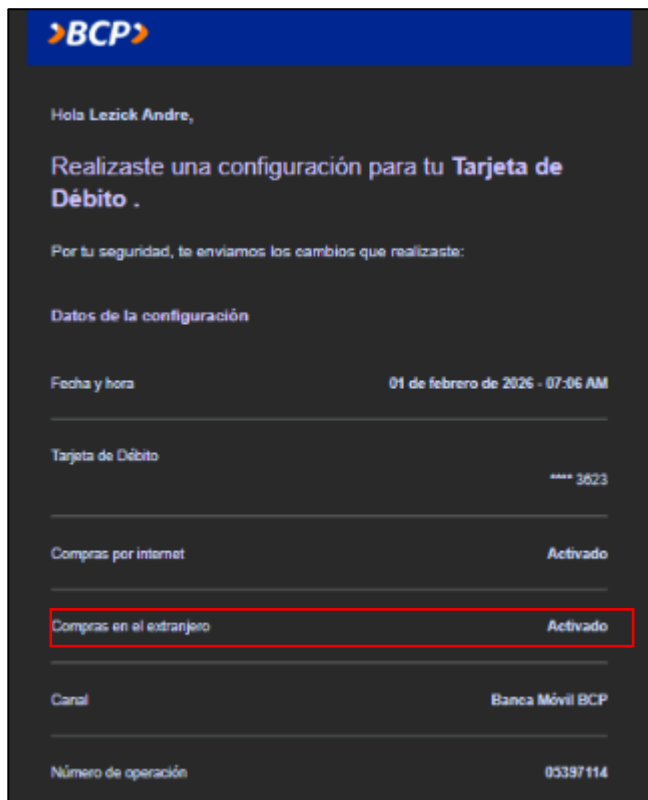
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2



112. Con relación al cambio de la clave, su incidencia en la responsabilidad por la realización del retiro en cajero ya ha sido analizada en el apartado anterior.



113. Con relación a las opciones para efectuar compras por internet y en el extranjero, de la revisión de la documentación presentada, se verifica que efectivamente se realizaron tales modificaciones en la tarjeta de débito. Sobre estos hechos, el Banco no formuló pronunciamiento específico ni aportó elementos que desvirtúen su ocurrencia.
114. No obstante, si bien se encuentra acreditado que dichas modificaciones fueron efectuadas, corresponde precisar que ninguna de las operaciones en análisis corresponde a compras realizadas por internet o en establecimientos ubicados en el extranjero. En ese sentido, la habilitación de tales funcionalidades no guarda relación con la ejecución de las transacciones materia de controversia.
115. En consecuencia, aun cuando se ha comprobado la realización de las referidas modificaciones en la tarjeta del denunciante, no se advierte que estas tengan vinculación con las operaciones objeto de análisis. Por ello, corresponde desestimar los alegatos formulados por el señor Hassinger en estos extremos.

Sobre el alegato (ii)

116. El señor Hassinger alegó que no reconoce las operaciones pues fue víctima de robo. Para acreditar sus alegatos, el recurrente presentó la denuncia policial interpuesta el 5 de febrero de 2026 ante la Comisaria de la SSUUU de Magdalena, en la cual se aprecia la siguiente información.
117. Al respecto, cabe reiterar lo ya señalado en el capítulo anterior; pues el robo es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera y, hasta que el consumidor no le comunique que no tiene la posesión de su tarjeta o teléfono y solicite los bloqueos y desafiliaciones respectivos, el proveedor no tiene cómo saber que la cuenta puede estar siendo afectada por una persona distinta.
118. Asimismo, se debe tener en cuenta lo ya analizado sobre el bloqueo tardío de la tarjeta y accesos digitales, sin que se haya demostrado que el denunciante se encontraba impedido para realizar tal gestión. En ese sentido, bajo los mismos argumentos antes expuestos, se concluye que se configuró la ruptura del nexo causal, en tanto el robo ocurrió el 1 de febrero de 2026 alrededor de las 04:40 horas, las operaciones fueron realizadas entre las 08:14:00 y 09:00:00 horas, y el bloqueo de la tarjeta se realizó el 1 de febrero de 2026, las 09:12:13 horas.
119. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
120. En ese sentido, se ha verificado la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad administrativa constituida por la imprudencia del propio consumidor afectado.

Sobre el alegato (iii)

121. El señor Hassinger cuestionó que el Banco no bloqueó su banca móvil y tarjeta pese a que las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales pues el importe total de cada una constituyó el uso de todos los fondos de la cuenta.



122. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
123. Asimismo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:
5. *Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.*
124. De la revisión de los estados de la cuenta de ahorros del señor Hassinger, correspondiente a los meses de octubre 2025 a febrero de 2026, se aprecia que ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: operaciones virtuales y presenciales.
 - Importe mayor de operaciones: el 4 de octubre de 2025 se realizó una operación presencial por el importe de S/ 13 600,00.
 - Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 10 de noviembre de 2025, se registraron nueve operaciones por los importes de S/ 7,20; S/ 6 240,00; S/ 0,30; S/ 16,22; S/ 15,00; S/ 7 560,00; S/ 133,00; S/ 133,00; S/ 133,00.
125. Así, se debe señalar que la primera operación por el importe de S/ 2 800,00, realizada por cajero automático, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues se trataba de la primera operación y su importe correspondía al importe de operaciones que realizaba el consumidor. Respecto a la segunda operación por el importe de S/ 1 722,55, era inferior al importe de la primera operación y no podía ser considerada como ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues de manera acumulada, tampoco superaba los importes previamente registrados por el denunciante, además de que fue realizada por un canal distinto al de la primera operación. Respecto a la última operación por la suma de S/ 2 504,80, si bien hasta esta operación el monto total ascendía a S/ 7 027,05, lo cierto es que dicha operación, de manera acumulada, tampoco superaba los importes previamente registrados por el denunciante, por lo que, en sí misma, no resulta suficiente para afirmar que se encontraba fuera de su comportamiento habitual de consumo.
126. Por otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude²³, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
127. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez,

²³**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario



acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.

128. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
129. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron en el siguiente orden:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/.
01/02/2026	08:07	RETIRO CAJERO AUT	2 800,00
01/02/2026	08:14	TRANSF. BCO SCOTIAB (O. 2600614)	1 722,55
01/02/2026	08:58	TRANSF.BCOCAJA CM (OP. 2775264)	2 504,80

130. Del referido material probatorio, se verifica que las tres (3) operaciones realizadas con cargo a la cuenta de ahorros del denunciante se realizaron en un solo día, en un lapso total de cincuenta minutos.
131. La operación por el importe de S/ 2 800,00 se realizó el 1 de febrero de 2026 a las 08:07 horas; pero por ser la primera transacción cuestionada por sí misma no contenía información que hiciera presumir un uso fraudulento de la cuenta de ahorros del denunciante. La segunda transacción se realizó a las 08:14 horas, por el importe de S/ 1 722,55, por lo que al ser una operación por un monto menor y realizarse luego de siete minutos de la primera operación, no contenía características que hicieran que sea detectada por los sistemas de monitoreo del Banco. Finalmente, la tercera operación por el importe de S/ 2 504,80 se realizó luego de cincuenta y ocho minutos y, al ser inferior a la primera, no contenía elementos que la hagan presumir como inusual, además que se trataba de una operación efectuada en un canal distinto al de la primera operación.
132. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la última operación, ello no hubiese supuesto que esta y las operaciones anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
133. Por ello, corresponde desestimar los alegatos formulados por el señor Hassinger en estos extremos.
134. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de cuatro operaciones en la cuenta de ahorros N° 193-*****-0-37 del denunciante, pues aun cuando no quedó acreditada su correcta autorización, se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los incumplimientos adicionales alegados por la denunciante

III.7. Sobre la responsabilidad del Banco por el cargo de una operación en la en la tarjeta de crédito 377-****-4065 de titularidad del denunciante

135. El señor Hassinger denunció al Banco en tanto cargó indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito 377-****-4065 la cual no reconoce.

Fecha	Detalle	Importe S/
01/02/2026	PAGO DE SERVICIOS (SAFETYPAY)	3 890.00

136. En sus descargos, el Banco señaló que la referida operación fue realizada a través de la plataforma SafetyPay, la cual permite efectuar pagos de servicios mediante códigos generados por los propios usuarios, dichas operaciones son previamente autorizadas por la plataforma, luego de la correspondiente validación de identidad del usuario, requisito que en el presente caso fue debidamente cumplido.
137. Como se ha indicado previamente, la afiliación del consumidor a los canales digitales del Banco, así como al mecanismo de seguridad Token no es un hecho en controversia. Pese a ello, el denunciado ha demostrado que el 4 de febrero de 2025 a las 17:14:18 horas el denunciante se afilió a la Banca Móvil BCP; y, el 13 de febrero de 2025 afilió su dispositivo Apple - iPhone, identificado con el ID “CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E” para la recepción de la clave Token digital. En esa medida, se verifica que el denunciante se encontraba afiliado a los canales digitales del Banco y a la Clave Token digital de manera previa a la realización de la operación cuestionada.
138. Ahora bien, para sustentar que el protocolo de seguridad se cumplió y que la operación se autorizó correctamente, el Banco aportó al procedimiento los siguientes reportes”. Los referidos medios probatorios se muestran a continuación en la parte pertinente y con la siguiente información detallada:

Reporte de Operaciones Banca Móvil

[illegible]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2

id	id_destinatario	id_numerodelinteraccion	id_moderacion	id_moderacioncontratual	id_fiscalia	id_contratodecredenciacion	id_numerodecredenciacion	id_contrato	id_documento	id_codigo destino	id_codigo deinteraccion destino	id_tipo de servicio
112	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
113	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
114	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
115	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
116	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
117	Tarjeta de Crédito	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
118	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
119	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
120	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
121	Cuenta de Ahorro	0.0000	0.0000	0.0000	N	01645	861064	21515	000	000	000	4
122	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
123	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
124	Cuenta de Ahorro	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
125	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
126	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
127	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
128	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
129	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
130	Cuenta de Ahorro	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
131	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
132	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
133	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4
134	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	S	01645	861064	21515	000	000	000	4

id	id_tipo de servicio	id_destinatario	id_codigo dispositivo	id_numerode dispositivo	id_nombre de dispositivo	id_descripcion de dispositivo	id_nombre de dispositivo	id_descripcion de dispositivo	id_nombre de dispositivo	id_descripcion de dispositivo	id_nombre de dispositivo	id_descripcion de dispositivo
112	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
113	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
114	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
115	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
116	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
117	4	Softken	CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
118	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
119	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
120	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
121	4	Softken	CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
122	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
123	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
124	4	Softken	CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
125	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
126	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
127	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
128	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
129	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
130	4	Softken	CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
131	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
132	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
133	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1
134	DATO NO INFORMADO	0.0000	0.0000	0.0000	apple	iPhone	iPhone 16,2	iOS	26.2.1	26.2.1	26.2.1	5.8.1

139. En los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Ingreso a la Banca Móvil

CIC	27885823
Tarjeta Credimás N°	4557-****-****-3623
Canal	Banca Móvil
Fecha y Hora	01/02/2026 – 08:14:00 horas
Acción	Login
ID dispositivo	CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E

Generación y validación de Clave Token

CIC	27885823
Fecha y hora	01/02/2026 – 08:17:33 horas
Actividad	Authentication_succeeded ²⁴

Autorización de la operación

Tarjeta Credimás N°	4557-****-****-3623
Fecha y Hora	01/02/2026 – 08:17:33 horas
Tipo de operación	Pago de servicios

²⁴ Traducción libre: Autenticado de forma exitosa.



Modo de firma	SofToken
Monto	S/ 3 890,00
Estado	S = Exitoso

140. De la evaluación de los medios probatorios detallados se corrobora que, el 1 de febrero a las 08:14 horas se registró el ingreso a la plataforma Banca Móvil (en el dispositivo ID CF0788DE-8B45-4E84-B94F-1F442593512E) con el uso del número de la tarjeta de crédito y la clave de Internet de seis dígitos del denunciante, lo que se acredita con el indicativo “Login”. Luego, desde dicho canal, a las 08:17:33 horas, se efectuó la operación “Pago de Servicios” por el monto de S/ 3 890,00; la cual fue autorizada con el ingreso de la clave digital (Token) validada a la misma hora, conforme se verifica de la glosa “SofToken”.
141. En esa medida, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el Banco acreditó que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso (clave de 6 dígitos o alfanumérica).
 - (ii) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que cada operación de transferencia se autorizó con la clave Token digital generada en el celular afiliado; en esa medida, los medios probatorios demuestran que dicha clave fue válidamente generada y utilizada.
 - (iii) Algo que solo el usuario es: en el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica. Sin embargo, ello no incide en el análisis de validez pues el Reglamento de Ciberseguridad solo exige que se utilicen dos (2) factores de autenticación.
142. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación.
143. Sobre el particular, el Banco argumentó que mitiga el riesgo de ataques de hombre en el medio mediante los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization (alineados al sistema de seguridad de VISA); sin embargo, no precisó cómo se ejecutaron dichos mecanismos en las operaciones cuestionadas ni presentó evidencia técnica que acredite su implementación efectiva. Aunado a ello, omitió demostrar la generación del código único de autenticación por cada transacción.
144. Así, este Órgano Resolutivo considera que el Banco no acreditó que cumplió con el segundo requisito establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
145. Respecto del tercer requisito referido a la notificación de los datos de la operación, el Banco presentó como medio de prueba la constancia de la operación -remitada al correo electrónico del denunciante-, por lo que ha quedado acreditado el cumplimiento de este requisito:

Reporte de envío



BCP

Hola Lezick Andre,

Realizaste una operación de **S/ 3890.00** con tu **Tarjeta de Crédito BCP.**

Por tu seguridad, te enviamos los datos de tu operación.

Monto

Total de la operación **S/ 3890.00**

Datos de la operación

Operación realizada **Operación con Tarjeta de Crédito**

Fecha y hora **01 de febrero de 2026 - 08:17 AM**

Número de Tarjeta de Crédito ******4065**

Banco de destino **[redacted]**

Empresa **SAFT0000006306 PE**

Canal de atención **Banca Móvil BM22**

Número de operación **0000608114**

146. Cabe precisar que el estado activo de la tarjeta de crédito no forma parte de los hechos controvertidos por el señor Hessinger, por lo que no ha sido incluido en el presente análisis.
147. Sin embargo, en la medida que no ha quedado acreditado el cumplimiento de todo el circuito de autenticación dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad para la autorización válida de las transferencias cuestionadas, correspondería atribuir responsabilidad al Banco por la conducta denunciada.
148. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación cuestionada, el denunciante formuló alegatos adicionales, los cuales se analizarán a continuación:

Sobre el alegato (iii)

149. El señor Hassinger señaló que, previamente, terceras personas realizaron modificaciones en su tarjeta de débito para proceder a realizar las operaciones, pues habilitaron la opción de compras en línea y al extranjero y cambiaron la clave de su tarjeta:
150. Para acreditar sus alegaciones presentó las constancias que recibió del Banco, las cuales han sido presentadas en el punto 11 de esta resolución.



151. Si bien se encuentra acreditado que dichas modificaciones fueron efectuadas, corresponde precisar que la operación no se realizó en un cajero, comercio virtual o en establecimientos ubicados en el extranjero. En ese sentido, el cambio de la clave y la habilitación de tales funcionalidades no guarda relación con la ejecución de las transacciones materia de controversia.
152. En consecuencia, aun cuando se ha comprobado la realización de las referidas modificaciones en la tarjeta del denunciante, no se advierte que estas tengan vinculación con la operación denunciada. Por ello, corresponde desestimar los alegatos formulados por el señor Hassinger en estos extremos.

Sobre el alegato (ii)

153. El señor Hassinger ~~alegó que no reconoce la operación denunciada~~ pues fue víctima de robo.
154. Al respecto, cabe reiterar lo ya señalado en el capítulo anterior; pues el robo es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera y, hasta que el consumidor no le comunique que no tiene la posesión de su tarjeta o teléfono y solicite los bloqueos y desafiliaciones respectivos, el proveedor no tiene cómo saber que la cuenta puede estar siendo afectada por una persona distinta.
155. Asimismo, se debe tener en cuenta lo ya analizado sobre el bloqueo tardío de la tarjeta y accesos digitales, sin que se haya demostrado que el denunciante se encontraba impedido para realizar tal gestión. En ese sentido, bajo los mismos argumentos antes expuestos, se concluye que se configuró la ruptura del nexo causal, en tanto el robo ocurrió el 1 de febrero de 2026 alrededor de las 04:40 horas, la operación se realizó a las 08:17 horas, y el bloqueo de la tarjeta se realizó el 1 de febrero de 2026, las 09:12:13 horas.
156. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
157. En ese sentido, se ha verificado la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad administrativa constituida por la imprudencia del propio consumidor afectado, lo que determina la ruptura del nexo causal y, por tanto, corresponde desestimar el presente alegato.

Sobre el alegato (iii)

158. El señor Hassigner cuestionó que el Banco no bloqueó su banca móvil y tarjeta pese a que la operación no corresponde a su comportamiento habitual de consumo y es inusual pues el importe constituyó el uso de todos los fondos de la cuenta
159. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.



160. Asimismo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:
6. *Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.*
161. De la revisión de los estados de la cuenta de ahorros del señor Hassinger, correspondiente a los meses de octubre 2025 a febrero de 2026, se aprecia que ha realizado transacciones en su tarjeta de crédito, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: operaciones virtuales y presenciales.
 - Importe mayor de operaciones: el 4 de enero de 2026 se realizó una operación virtual por el importe de S/ 1 947,99.
 - Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2025, se registraron tres operaciones por los importes de S/ 269,80; S/ 478,00; S/ 194,90.
162. Se debe señalar que la operación por el importe de S/ 3 890,00 se encontraba dentro de la cantidad de operaciones que el denunciante solía realizar y, aun cuando su importe es superior al de las operaciones anteriores, se trataba de la primera transacción con estas características, por lo que no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante y evitarse su realización; en tanto ello implicaría que la entidad financiera esté en posibilidades de anticiparse a la realización de una operación con determinadas características, lo cual es operativamente imposible.
163. Por otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude²⁵, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
164. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo de la Caja, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
165. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.

²⁵**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario



166. En el presente caso se trató de una sola operación, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución.
167. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutorio) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado²⁶:

"(...) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizada por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor."

168. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas. En ese sentido, no es posible amparar los cuestionamientos de la denunciante.
169. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una operación en la tarjeta de crédito 377-****-4065 del denunciante, pues aun cuando no quedó acreditada su correcta autorización, se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

III.8. Sobre la atención inadecuada de reclamos

170. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo no mayor de quince días hábiles²⁷.
171. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.

Del reclamo N° C50075290

²⁶ Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.

²⁷ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.

(...)

172. El Banco señaló que no es cierto que en el reclamo N° C50075290 el denunciante hubiera solicitado que se señale cuales habían sido las alertas de fraude previas a la autorización del consumo.
173. Al respecto, obra en el expediente el reclamo N° C50075290 y la carta de respuesta emitida por el Banco el 10 de febrero de 2026. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N° C50075290

Detalle
Cliente solicita ingresar un tercer reclamo ya que hay un movimiento en la tarjeta de crédito por el monto de 3890.00 el día 01 de febrero con n° operación 0000608114 que no reconoce, solicita la devolución del importe y también indica de cómo el banco no ha podido bloquear este tipo de operaciones más aún cuando previo a ello realizaron cambios de clave, préstamos y transfirieron todo el monto de lo solicitado al momento.

Carta de respuesta del 10 de febrero de 2026

Lima, 10 de febrero de 2026

Hola Lezick:

Mi nombre es Yolanda, soy del BCP. Me comunico contigo para dar respuesta a tu solicitud N° C50075290, referida a la devolución de la operación no reconocida en tu Cuenta de Ahorro nro. 193-77107872-0-37 a través de Banca Móvil.

Analice tu solicitud y considero que es importante ofrecerte una explicación sobre lo sucedido. Como banco, evaluamos que la ejecución de las operaciones sea válida, es decir, que se hayan realizado con el registro de datos personales y estos son de conocimiento único del titular.

Nuestro sistema registró que las operaciones fueron realizadas con la digitación de tu Tarjeta Credimás N°3778-97***-4065, el ingreso de tu clave de 6 dígitos y el uso de Clave Token.

Basándome en lo que nos indicas y teniendo en cuenta el análisis elaborado, es probable que una tercera persona haya podido acceder a la información de tu cuenta y haya efectuado la(s) operación(es) no reconocidas. Por lo que te recomendamos realizar el cambio de tu clave de Internet (6 dígitos) desde la misma plataforma digital.

Adicional a ello, es importante considerar que es responsabilidad de cada cliente mantener bajo reserva y en estricta confidencialidad la información y datos de sus tarjetas, tales como, la numeración de la tarjeta, claves secretas, entre otros.

Asimismo, te comento que de acuerdo con nuestros registros la operación no reconocida fueron realizadas desde el dispositivo celular con modelo iPhone que se utiliza para tus operaciones de Banca Móvil; por ello, en la fecha y hora en que la operación se realizó, no hubo restricción alguna en nuestro sistema y tampoco registramos una notificación de tu parte por el extravío o robo de tu celular.

En ese sentido, tu solicitud de devolución es no favorable por los argumentos antes señalados.

Adicionalmente, complementamos el detalle de la operación cuestionada en el siguiente cuadro:

Fecha	Hora	Glosa	Monto	Cuenta Beneficiaria	Beneficiario
01/02/26	08:17	Pago de Servicios	3,890.00	-	Safetypay

No queremos que vuelvas a estar expuesta a un escenario similar, por lo que aprovechamos para darte algunas recomendaciones sobre el uso de tus tarjetas:

- Te invitamos a ver a través del Canal de Youtube del BCP los capítulos de la serie "En La Mente del Villano", donde compartiremos contigo todas las tácticas y modalidades que usan los estafadores y así, poder ayudarte a prevenir a tiempo un fraude.
- Que a través de nuestra página web viabcp.com hemos puesto a disposición de nuestros clientes, consejos de seguridad que ayudarán a evitar que sean víctimas de posibles fraudes electrónicos y presenciales. Esta información la podrás encontrar en la opción de "Ayuda y Educación - Alerta fraude - Consejos de seguridad".

174. De la revisión del contenido del reclamo N° C50075290 interpuesto por el denunciante se advierte que cuestionó la realización de una operación por el importe total de S/ 3 890,00 con cargo a su tarjeta de crédito, por lo que solicitó su devolución.
175. Por su parte, de la revisión del contenido de la carta del 10 de febrero de 2026, se verificó que el Banco se pronunció sobre la operación, brindó el detalle y señaló este se efectuó en cumplimiento a los requisitos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones, pues se realizó con el ingreso de datos de la tarjeta del denunciante, la clave de seis dígitos, y el uso de la clave Token.
176. En ese sentido, se advierte que la entidad financiera atendió de manera clara, completa y congruente el reclamo formulado.
177. Ahora bien, el señor Hassinger indicó que la respuesta de la entidad financiera resultaba inadecuada, toda vez que omitió señalar la generación de alertas de fraude previas a la autorización del consumo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2**

178. Sin embargo, de la verificación de la Hoja de Reclamación no se advierte que el señor Hassinger hubiera solicitado al Banco que señale si generó las alertas de fraude previas a la autorización del consumo.
179. Sin perjuicio de ello, aun cuando el denunciante podría no encontrarse de acuerdo con la respuesta brindada, ello no determina que esta sea inadecuada, pues en el presente caso existe coincidencia entre lo cuestionado por el consumidor y la respuesta brindada por el Banco.
180. En este punto debe tenerse en cuenta que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua, cuando es parcial o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido.
181. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° C50075290.

Del reclamo N° TRA00321208

182. En sus descargos, el Banco precisó que no es cierto que en el reclamo N° TRA00321208 el denunciante hubiera cuestionado la validez de las operaciones pese a que estas no correspondían a su comportamiento habitual de consumo.
183. Al respecto, obra en el expediente el reclamo N° TRA00321208 y la carta de respuesta emitida por el Banco el 23 de febrero de 2026. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N° TRA00321208

Detalle
LEZICK quiere ingresar un caso porque indica: No reconozco la(s) operación(es). Por ello, solicita Devolución monetaria. Cliente desea ingresar un reclamo por las operaciones que no reconoce. Estos movimientos sucedieron ya que fue víctima de un secuestro al paso, luego de subir al taxi entró en un estado de somnolencia y luego apareció en un punto apartado sin su celular. El cliente se encuentra disgustado porque anteriormente por un movimiento realizado por él mismo le bloquearon la tarjeta, pero ahora, no solo transfirieron su saldo si no que los delincuentes solicitaron un préstamo y lo transfirieron y en ningún momento el área de prevención detectó esas operaciones. Se adjunta denuncia policial.

Carta de respuesta del 23 de febrero de 2026

[Ver imagen en la siguiente página]



Hola, Lezick:

Mi nombre es Juan, soy analista del BCP y me comunico contigo, para dar respuesta a tus solicitudes N° TRA00321208, C49950191, C50116954 y C50075290, referida al cuestionamiento del Crédito Efectivo Personal N°100-191- 30000025081115 y operaciones no reconocidas, lo cual indicas no reconocer de fecha 01 de febrero del 2026.

He analizado cuidadosamente tu solicitud y considero que es importante ofrecerte una explicación sobre lo sucedido.

Al realizar las verificaciones por el cuestionamiento del Crédito Efectivo Personal N°100-191-30000025081115 aperturado con fecha 01/02/2026, por el monto de S/2,500.00 soles y te comunico que, de acuerdo con nuestros registros, este crédito personal digital fue solicitado a través de la Banca Móvil, con el uso de tu tarjeta Credimás N°4557-88**-****-3623, el ingreso de tu clave de 6 dígitos y el uso de la Clave SOFTTOKEN; cumpliéndose así las validaciones de seguridad que exigimos a través de este canal.

Cabe precisar que el desembolso de este crédito por S/2,500.00 soles se efectuó correctamente en tu cuenta de ahorros N°193-*****-0-37, con fecha 01 de febrero del 2026, bajo la glosa "DEP.CRED.PERS.BM". Así mismo, este crédito se pactó a pagarse en 06 cuotas mensuales de S/519.99 soles cada una.

También validé que, desde tu Cuenta de Ahorros N° 193-*****-0-37, se realizaron las siguientes operaciones y fue realizada bajo el proceso de seguridad que exigimos para autenticar las transacciones a través de la Banca por Móvil:

- Número de tu Tarjeta Credimás Nro. 4557-88**-****-3623
- Ingreso de la Clave de Internet (6 dígitos)
- Clave Token.

Como parte del análisis realizado en el siguiente cuadro podrás ver el detalle de la operación cuestionada:

FECHA	HORA	CUENTA AFECTADA O TARJETA DE CREDITO	IMPORTE	BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO OPERACIÓN
01/02/2026	08:14	193-*****-0-37	S/1,722.55	CE*** EN*** CU*** SA***	00912120400055075851 SCOTIABANK PERU	Transferencia Interbancaria

Si no te encuentras conforme con nuestra respuesta, puedes solicitar una nueva evaluación a través de nuestra:

- Banca por teléfono al 811-9898

También puedes acudir a:

- Defensoría del Cliente Financiero al WhatsApp +51 961 484 701 o ingresa tu reclamo en dcf.pe. Consultas 0-800-1-6777 o 224-1457.

- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

184. De la revisión del contenido del reclamo N° TRA00321208 interpuesto por el denunciante se advierte que cuestionó la realización de las operaciones cuestionadas con cargo a su tarjeta, por lo que solicitó su devolución.
185. Por su parte, de la revisión del contenido de la carta del 23 de febrero de 2026, se verificó el Banco se pronunció sobre la operación, por lo que brindó el detalle y señaló este se efectuó en cumplimiento a los requisitos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones, pues se realizó con el ingreso de datos de la tarjeta de crédito del denunciante, la clave de seis dígitos, y el uso de la clave Token. En ese sentido, se advierte que la entidad financiera atendió de manera clara, completa y congruente el reclamo formulado.
186. Ahora bien, el señor Hassinger indicó que la respuesta de la entidad financiera resultaba inadecuada, toda vez que validó las operaciones que no correspondían a su comportamiento habitual de consumo.
187. Sin embargo, de la verificación de la Hoja de Reclamación no se advierte que el señor Hassinger hubiera solicitado al Banco que realice un análisis de la validez de las operaciones según su comportamiento habitual de consumo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2**

188. Sin perjuicio de ello, aun cuando el denunciante podría no encontrarse de acuerdo con la respuesta brindada, ello no determina que esta sea inadecuada, pues en el presente caso existe coincidencia entre lo cuestionado por el consumidor y la respuesta brindada por el Banco.
189. En este punto debe tenerse en cuenta que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua, cuando es parcial o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido.
190. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° TRA00321208 que el denunciante presentó.

Del reclamo N° C50101345

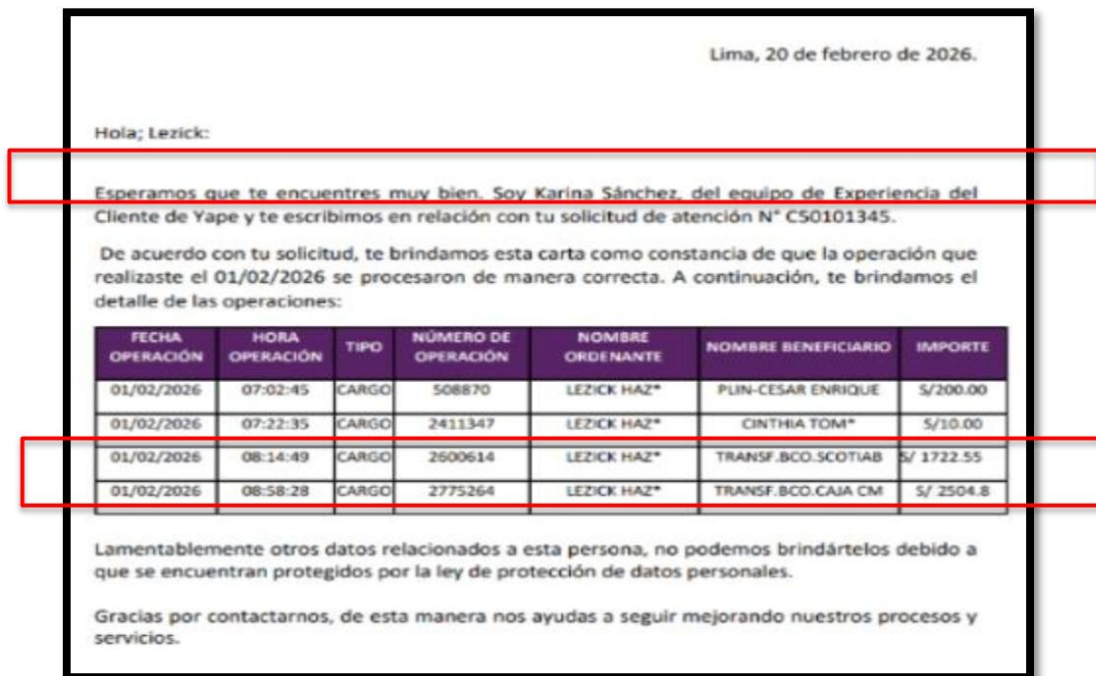
191. En sus descargos, el Banco precisó que no es cierto que en el reclamo N° C50101345 el denunciante hubiera cuestionado la validez de las operaciones pese a que estas no correspondían a su comportamiento habitual de consumo.
192. Al respecto, obra en el expediente el reclamo N° C50101345 y la carta de respuesta emitida por el Banco el 23 de febrero de 2026. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N° C50101345

Comentario
Cliente solicita una constancia de movimientos con los datos como nombre y número de cuentas de los beneficiarios. 01-02-2026 07:02:45 PEN 200 CARGO 508870 P.O.S. PLIN-CESAR ENRIQUE 01-02-2026 07:22:35 PEN 10 CARGO 2411347 APP YAPE Pago YAPE a 191001 01-02-2026 06:58:28 PEN 2504.8 CARGO 2775264 BANCA MOVIL TRANSF BCO CAJA CM 01-02-2026 08:14:48 PEN 1722 55 CARGO 2600614 BANCA MOVIL

Carta de respuesta del 23 de febrero de 2026

[Ver imagen en la siguiente página]



193. De la revisión del contenido del reclamo N° C50101345 interpuesto por el denunciante se advierte que solicitó al Banco la entrega de la constancia de las operaciones cuestionadas con los datos, como nombre y número de cuenta de los beneficiarios
194. Por su parte, de la revisión del contenido de la carta del 20 de febrero de 2026, se verificó el Banco se pronunció sobre lo solicitado por el administrado, y cumplió con brindarle copia de la constancia de las operaciones cuestionas. Asimismo, le indicó que, respecto de su pedido del número de cuenta de los beneficiarios de las operaciones, no se puede brindar esa información al encontrarse protegida por la Ley de Protección de datos personal. En ese sentido, se advierte que la entidad financiera atendió de manera clara, completa y congruente el reclamo formulado.
195. Ahora bien, el señor Hassinger indicó que la respuesta de la entidad financiera resultaba inadecuada, toda vez que calificó como correctas las operaciones en un contexto de vulneración de alertas.
196. Sin embargo, de la verificación de la Hoja de Reclamación no se advierte que el señor Hassinger hubiera solicitado un análisis sobre el contexto de vulneración de alertas.
197. Sin perjuicio de ello, aun cuando el denunciante podría no encontrarse de acuerdo con la respuesta brindada, ello no determina que esta sea inadecuada, pues en el presente caso existe coincidencia entre lo cuestionado por el consumidor y la respuesta brindada por el Banco.
198. En este punto debe tenerse en cuenta que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2**

ambigua, cuando es parcial o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido.

199. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° C50101345.

Del reclamo N° C50747265

200. En sus descargos, el Banco precisó que no es cierto que en el reclamo N° C50747265 el denunciante hubiera cuestionado que trasladó la responsabilidad al usuario pese a la inacción del Banco ante sus alertas.
201. Al respecto, obra en el expediente el reclamo N° C50747265 y la carta de respuesta emitida por el Banco el 9 de marzo de 2026. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N° C50747265

Detalle
Ciente no esta conforme con la respuesta del reclamo anterior luego de haber aplazado el tiempo de respuesta quince días mas, según la justificación adecuada. Indica que las operaciones que mencionan que todo a sido validado con su clave previamente llegaron 4 correos de alerta de fraude pero aun así el banco aprobo todas las operaciones posteriores saltándose su propio protocolo de seguridad. Le parece una falta de respeto que indiquen que no reporto el bloqueo a tiempo ya que como consta en la denuncia policial fui dopado y recién cuando ya estaba consciente pude hacer la llamada para el bl

Carta de respuesta del 9 de marzo de 2026

Transcripción

"(...)

Hola, Lezick:

Mi nombre es Marlene, soy analista del BCP y me comunico contigo para dar respuesta a tu solicitud N.° C50474256, relacionada con el cuestionamiento del Crédito Efectivo Personal N.° (...), respecto de la cual indicamos lo siguiente:

Hemos realizado un nuevo análisis detallado de tu caso y te informamos lo siguiente:

*De acuerdo con nuestros registros, el crédito fue solicitado el **01/02/2026** por un monto de **S/ 2,500.00**, a través de la Banca Móvil cumpliendo todos los mecanismos de seguridad exigidos para esta transacción, tales como el uso de tu tarjeta Credimás N.° ****3624, el ingreso de la clave de 6 dígitos y el uso de la clave/Token digital.*

*El desembolso se realizó correctamente en tu Cuenta de Ahorros N.° (...) el **01/02/2026**, bajo la glosa **"DEPCREDOPER5.BM"**.*

Además, se identificaron operaciones de transferencias interbancarias y pagos de servicios realizadas bajo el procedimiento de autenticación habitual de la Banca Móvil (...), con ingreso de la clave de internet (6 dígitos) y la clave Token, desde tu Cuenta de Ahorros N.° (...).

*Con respecto a la operación realizada a través de **Yape**, se indica que esta se efectuó desde tu celular y utilizando tu contraseña personal, por lo que el sistema no generó alertas de seguridad.*



Se validó también un retiro en soles efectuado desde un cajero BCP, realizado con la misma tarjeta Credimás (...).

*Asimismo, te informamos que no registramos comunicación previa a la hora de los hechos informando robo, pérdida o extravío de tu tarjeta, siendo bloqueada el **01/02/2026 a las 09:12:13 horas**, es decir, después de las operaciones cuestionadas.*

Te recordamos que es responsabilidad del titular de la tarjeta mantener el debido cuidado y custodia de sus tarjetas, así como la reserva de sus datos confidenciales.

De acuerdo con la explicación brindada en los párrafos anteriores, confirmamos que el crédito y las operaciones se generaron de manera conforme, por lo que, en consecuencia, tu solicitud de regularización se mantiene no favorable.

Finalmente, si requieres alguna negociación de pago de la deuda antes mencionada, deberás comunicarte con nuestra Área de Soluciones de Pagos (...) o agendar tu cita para que un asesor se ponga en contacto contigo.

(...)"

202. De la revisión del contenido del reclamo N° C50747265 interpuesto por el denunciante se advierte que cuestionó que el Banco hubiera aplazado el tiempo de respuesta a quince días más de uno de sus reclamos, y que las operaciones cuestionadas generaron que se le envíen cuatro correos de alerta de fraude, pero aun así el Banco aprobó todas las operaciones posteriores saltándose su propio protocolo de seguridad.
203. Por su parte, de la revisión del contenido de la carta del 9 de marzo de 2026, se verificó el Banco se pronunció sobre el crédito cuestionado, por lo que brindó el detalle de la operación y señaló este se efectuó en cumplimiento a los requisitos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones, pues se realizó con el ingreso de datos de la tarjeta, la clave de seis dígitos, y el uso de la clave Token. En ese sentido, se advierte que la entidad financiera atendió de manera clara, completa y congruente el reclamo formulado.
204. Ahora bien, el señor Hassinger indicó que la respuesta de la entidad financiera resultaba inadecuada, toda vez que trasladó la responsabilidad al usuario pese a la inacción del Banco ante sus alertas.
205. Al respecto, aun cuando el denunciante podría no encontrarse de acuerdo con la respuesta brindada y que se le trasladó la responsabilidad por lo ocurrido, ello no determina que esta sea inadecuada, pues en el presente caso existe coincidencia entre lo cuestionado por el consumidor y la respuesta brindada por el Banco.
206. En este punto debe tenerse en cuenta que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua, cuando es parcial o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido.
207. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° C50747265.



III.9. Medidas correctivas

208. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
209. En el presente caso, se ha declarado responsable al Banco por infringir el Código al debitar indebidamente una de las operaciones no reconocidas. Por lo tanto, corresponde ordenar al Banco en calidad de medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Devolver el importe de S/ 200,00 en la cuenta de ahorros N° 193-****0-37 del denunciante, así como los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de la operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,
 - (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.
210. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código²⁸.

III.10. Graduación de la sanción

211. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
212. Sobre el débito indebido una operación en la cuenta de ahorros del denunciante corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

²⁸

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)



Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 200,00, que equivale a 0,03 UIT ²⁹ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ³⁰ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ³¹ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El débito de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).
Atenuantes y agravantes	
No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos ³² , en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, corresponde atenuar la multa base e imponer como sanción una amonestación .	

213. Por lo expuesto, la sanción que corresponde imponer al Banco es una amonestación.

III.11. Costas y costos del procedimiento

214. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI³³ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el ya citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
215. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado

²⁹ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

³⁰ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

³¹ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

³² Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 24 de marzo de 2026 y formuló su allanamiento el 30 de marzo de 2026.

³³ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).



formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.

216. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, debido a que no formuló su allanamiento sobre todas las pretensiones de la parte denunciante; lo cierto es que, en el extremo de la denuncia en el cual no se allanó no resultó ser la parte vencida, por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a estos.
217. En ese sentido, el Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00³⁴.
218. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código³⁵.

IV. RESUELVE

PRIMERO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú con una amonestación, en mérito al allanamiento formulado, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por debitar indebidamente una (1) operación no reconocida de la cuenta de ahorros N° 193-*****-0-37 del denunciante, la cual no reconoce:

Fecha	Detalle	Importe S/
01/02/2026	PLIN -CESAR ENRIQUE (OP. 508870)	200,00

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por la presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c) y 56.1° literal b) del Código, en tanto atribuyó indebidamente un préstamo al denunciante por el importe de S/ 2 500,00, pues aun cuando no quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado.

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por la presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de tres (3) operaciones no reconocidas en la cuenta de ahorros N° 193-*****-0-37 del denunciante, pues aun cuando no quedó acreditada su correcta autorización y el cambio previo de la clave para la realización del retiro en cajeto, se produjo la ruptura del nexo causal por la

³⁴ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

³⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.



imprudencia del propio consumidor afectado, quien no solicitó el bloqueo oportuno de su tarjeta y accesos digitales. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) fue víctima de robo, (ii) no bloqueo su banca móvil y tarjeta pese a que las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales pues el importe total de cada una constituyo el uso de todos los fondos de la cuenta, (iii) terceras personas realizaron modificaciones en su tarjeta de débito para proceder a realizar las operaciones, pues habilitaron la opción de compras en línea y al extranjero y cambiaron la clave de su tarjeta:

Fecha	Detalle	Importe S/
01/02/2026	RETIRO DE EFECTIVO EN CAJERO	2 800,00
01/02/2026	TRANSF. BCO SCOTIAB (O. 2600614)	1 722,55
01/02/2026	TRANSF.BCOCAJA CM (OP. 2775264)	2 504,80

CUARTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por la presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito 377-****-4065 del denunciante del denunciante, pues aun cuando no quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado, quien no solicitó el bloqueo oportuno de su tarjeta y accesos digitales. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) fue víctima de robo, (ii) no bloqueo su banca móvil y tarjeta pese a que las operaciones no corresponden a su comportamiento habitual de consumo y son inusuales pues el importe total de cada una constituyo el uso de todos los fondos de la cuenta, (iii) terceras personas realizaron modificaciones en su tarjeta de débito para proceder a realizar las operaciones, pues habilitaron la opción de compras en línea y al extranjero y cambiaron la clave de su tarjeta:

Fecha	Detalle	Importe S/
01/02/2026	PAGO DE SERVICIOS (SAFETYPAY)	3 890,00

QUINTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto se verificó que atendió de manera adecuada el reclamo N° C50075290.

SEXTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto se verificó que atendió de manera adecuada el reclamo N° TRA00321208.

SEPTIMO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto se verificó que atendió de manera adecuada el reclamo N° C50101345.

OCTAVO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto se verificó que atendió de manera adecuada el reclamo N° C50747265.



NOVENO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver el importe de S/ 200,00 en la cuenta de ahorros N° 193-****0-37 del denunciante, así como los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de la operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,
- (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

DÉCIMO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

DÉCIMO PRIMERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³⁶, caso contrario la resolución quedará consentida³⁷.

DÉCIMO SEGUNDO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI³⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de

³⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

³⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0949-2026/PS2**

Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

DÉCIMO TERCERO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119³⁹ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

³⁹**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-04/01

Página 58 de 58

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima. Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe